





발 간 등 록 번 호

71-6410000-100038-14

# 지방세 소 송 매뉴얼





# 목 차

## 소송일반

1

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. 소송절차 전체 흐름도 .....          | 3  |
| 2. 소송 용어 해설 .....             | 5  |
| 3. 기본개념 .....                 | 7  |
| 가. 행정소송 및 민사소송의 구별 .....      | 7  |
| 나. ‘경기도’를 상대로 제기하는 소송 .....   | 7  |
| 다. 행정소송의 요건 .....             | 7  |
| 라. 무효와 취소의 구별 .....           | 8  |
| 마. 중요 불변기간과 법정기간 .....        | 9  |
| 바. 사건 종결의 여러 형태 .....         | 9  |
| 4. 소송수행자 역할 .....             | 10 |
| 가. 소송수행 시 소송수행자의 의무사항 .....   | 10 |
| 나. 대리인 선임된 경우 대리인 감독 역할 ..... | 10 |
| 다. 행정소송 진행 시 검토사항 확인 .....    | 10 |
| 5. 소송준비 .....                 | 11 |
| 가. 서면작성 전 주의사항 .....          | 11 |
| 나. 서면작성 요령 .....              | 13 |
| 다. 서면작성 형식 .....              | 13 |
| 라. 구두변론의 준비 .....             | 14 |
| 6. 증거의 조사 및 서증 제출 방법 .....    | 16 |
| 가. 증거 조사 .....                | 16 |
| 나. 서증제출 방법 .....              | 17 |
| 7. 조정 및 판결선고 .....            | 18 |
| 가. 조정 .....                   | 18 |
| 나. 판결 결과 .....                | 18 |
| 다. 행정청(피고) 승소 시 .....         | 18 |
| 라. 행정청(피고) 패소 시 .....         | 19 |
| 8. 소송비용 .....                 | 21 |
| 가. 소송비용 개념 및 종류 .....         | 21 |
| 나. 소송비용부담의 원칙과 예외 .....       | 21 |
| 다. 유형별 소송비용액확정결정 신청 절차 .....  | 21 |
| 라. 소송비용액 신청의 흐름도 .....        | 21 |
| 마. 소송비용 회수 시 납부고지 방법 .....    | 22 |

---

## 소송심화

25

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 9. [심화편] 소의변경 등 .....       | 27 |
| 가. 행정소송에서 처분사유의 추가·변경 ..... | 27 |
| 나. 행정소송에서 청구취지 변경 .....     | 29 |
| 다. 상고심의 판단대상 .....          | 30 |
| 10. 소송사례 및 유의사항 .....       | 31 |

---

## 참고서식

35

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 11. 참고서식 및 서증 제출방법 .....            | 37 |
| 가. 소송수행자 지정요청서[별지 제1호서식] .....      | 37 |
| 나. 소송수행자 지정승인서[별지 제2호서식] .....      | 37 |
| 다. 소송사무보고[별지 제32호서식] .....          | 38 |
| 라. 소송진행상황보고[별지 제34조의2서식] .....      | 39 |
| 마. 상소(제기·포기) 의견서[별지 제34호의3서식] ..... | 40 |
| 바. 패소원인분석표 .....                    | 42 |
| 사. 답변서 유형 .....                     | 43 |
| 아. 준비서면 서식 .....                    | 47 |
| 자. 참고서류 제출방법 .....                  | 48 |
| 차. 사실조회신청 서식 .....                  | 49 |
| 카. 금융거래정보·과세정보 제출명령 .....           | 51 |
| 타. 문서제출명령 .....                     | 56 |
| 파. 문서송부촉탁 .....                     | 58 |
| 하. 증인신청서 서식 .....                   | 59 |
| 거. 증거설명서 서식 .....                   | 60 |

---

## 참고자료

61

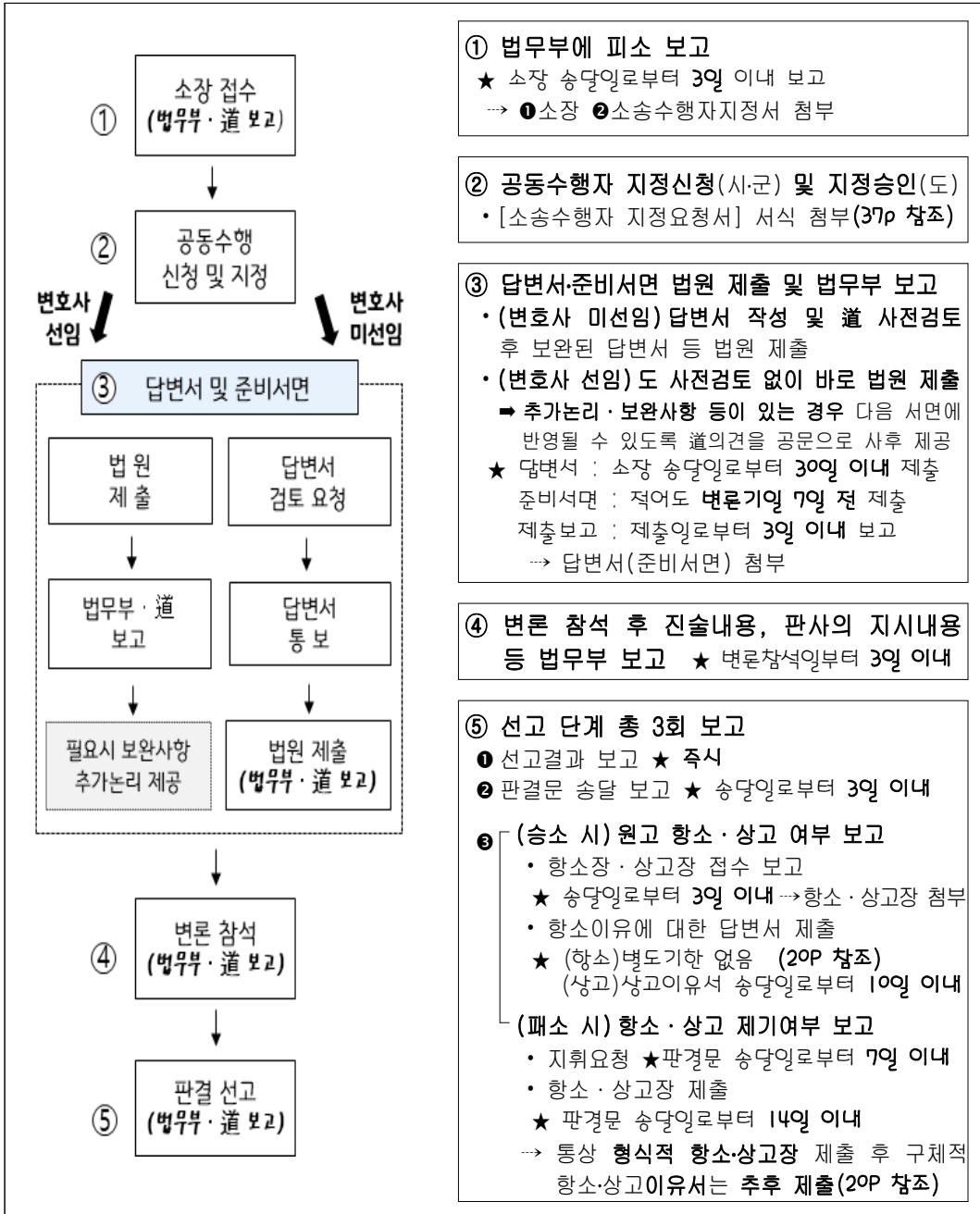
|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 참고1. 지방세 행정소송 道 지원체계 .....       | 63 |
| 참고2. 행정소송 수행자 준수사항 .....         | 65 |
| 참고3. 경기도 도세소송 사무처리 규정 .....      | 70 |
| 참고4. 지방세 소송사무처리규정 .....          | 74 |
| 참고5. 국가를 당사자로 하는 소송업무 처리지침 ..... | 83 |
| 참고6. 유용한 참고 자료 .....             | 89 |

## 도세 행정소송 공동수행 지원 체계

○ **지원대상** 1. 동일쟁점사건 2. 1억원이상 사건 3. 세액무관 중요사건

○ **공동수행 지원 흐름도** 모든 법무부 보고사항<sup>①③④⑤</sup> 道 보고(수신처에 道추가)

- 법정 보고서식 첨부 【별지32호】 소송사무보고<sup>①⑤</sup> / 【별지34호의2】 소송진행상황보고<sup>③④</sup>



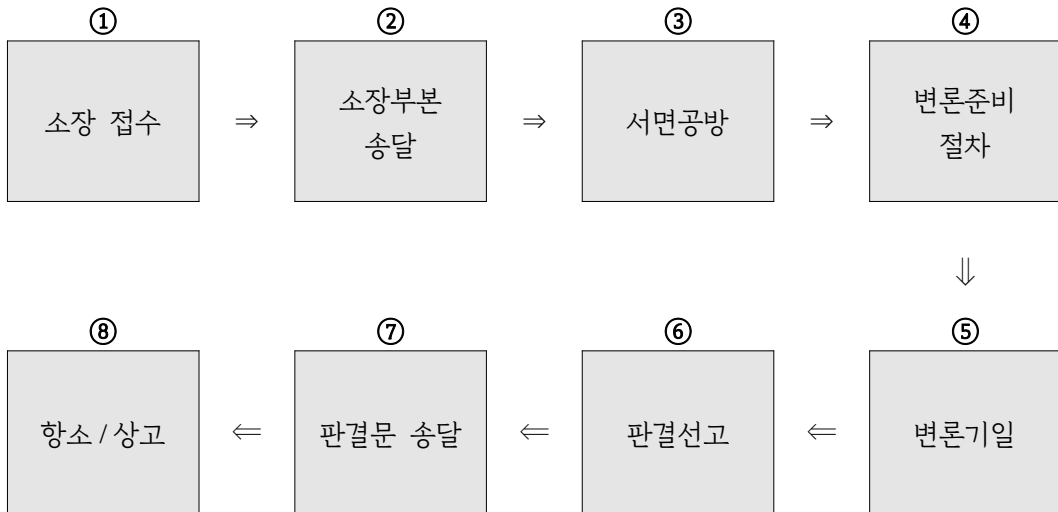
※ 도세 사·군 단독수행 사건도 소장이 접수된 후 소송이 종결될 때까지 소송진행상황 道에 보고



지방세 소송 매뉴얼

# 소송일반





| < 단계별 소송 요령 >                         |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ① 피고주소지 관할법원(행정, 민사)                  | ② 재판부 배당 후 재판부에서 소장부분 피고에게 송달 |
| ③ 소장에 대한 답변서 및 준비서면                   | ④ 변론 준비                       |
| ⑤ 당사자 주장 쟁점정리, 증거 신청 등, 변론종결, 선고기일 지정 | ⑥ 변론종결 후 2~3주 이내 판결 선고        |
| ⑦ 판결정본을 당사자에게 송달                      | ⑧ 상소 여부 결정                    |

☞ 답변서는 소장부분을 송달받은 날로부터 **30일 이내에 반드시 제출**하여야 함.

- 답변서 미제출 시 변론 없이 원고 승소 판결 선고 가능(중요)
- ‘답변서’는 원고의 주장에 대한 피고의 반박을 담아 법원에 제출하는 최초의 서면  
이므로 처분의 경우나 피고의 반박주장을 담아 충실히 작성하여야 하며,
- 만약 작성시간이 부족할 경우 「청구취지에 대한 답변」만을 작성하고 「청구원인에 대한 답변」은 추후에 제출하겠다는 취지를 담은 ‘**형식적 답변서**’를 제출한 후 최대한 빠른 시일 내에 피고의 주장을 담은 ‘**준비서면**’ 제출 **※43p [답변서유형] 참조**

☞ ‘답변서’를 제출한 후 변론종결 전까지 제출하는 서면은 ‘**준비서면**’으로 제출하며, 변론종결 후 판결 선고 전까지 제출하는 서면은 ‘**참고서면**’으로 제출함

**\* 기간계산과 관련된 규정**

민사소송법 제170조 - 기간의 계산은 민법에 따른다.

민법 제157조 - 기간을 일, 주, 월, 연으로 정한 때에는 초일 불산입 (다만, 오전0시부터 기산하는 경우 초일산입)

민법 제161조 - 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료

※ 송달일자의 의미 : 최초의 수령자가 집배원의 소송서류 특별송달보고서에 송달일시, 장소 및 수령자의 성명을 기재한 날 [피고(행정청), 소송수행자, 소송대리인, 검찰청(검사가 소송대리인으로 지정된 경우)에 송달]

⇒ **대법원 나의 사건검색으로 간편하게 확인**

**□ 법무부지휘를 요하는 행정소송**

| 사전보고 법무부지휘<br>(내부방침 수립 후)                                                                                                                                         | 사후보고                                                                                                                                                                                                                     | 자체판단                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 패소 시 항소·상고 여부</li> <li>· 조정권고안 수용여부</li> <li>· 화해권고결정에 대한 이의신청 여부</li> <li>· 소의 제기·취하 여부</li> <li>· 이송신청 여부 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소장 접수 보고</li> <li>· 답변서 제출 보고</li> <li>· 준비서면, 증거서류, 준비명령 등 접수(제출) 보고</li> <li>· 변론기일 참석 보고</li> <li>· 판결문 접수 보고</li> <li>· 항소장(상고장) 송달(제출) 보고</li> <li>· 소송결과 확정 보고</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상대방 소 취하 등의</li> <li>· 직권 부과취소</li> </ul> <p><b>※ 행정청 소취하는 사전보고·법무부지휘</b></p> |

**□ 행정소송 법무부 지휘요청 기일**

- 항소·상고여부 : 판결문 송달일로부터 7일 이내
- 즉시항고 : 결정 고지일로부터 3일 이내
- 조정여부 : 조정권고안 송달일로부터 3일 이내
- 화해여부 : 화해권고조서 또는 결정문 송달일로부터 7일 이내

※ 위 기간을 준수하지 않을 경우 소송수행해태로 적발 가능

※ 변호사를 소송대리인으로 선임한 경우 특히 주의 필요하며 변호사 부주의로 기일 미 준수 시, ① 소송수행자 책임으로 해태 적발, ② 변호사 해임권 행사 가능하며 선임단계에서 변호사에게 충분한 설명 필요

- **(소장)** 소를 제기하기 위하여 법원에 제출하여야 하는 서면
- **(답변서)** 소장 부분을 송달받은 피고가 원고의 청구를 다투는 경우에 제출하는 최초의 서면
- **(준비서면)** 당사자가 변론에서 진술하고자 하는 사항을 기일 전에 미리 적어 법원에 제출하는 서면
- **(참고서면)** 변론 종결 후에 법원에 참고용으로 제출하는 서면
- **(보정)** 흠결이 있는 부분을 고치거나 보충하는 것
- **(석명)** 사실을 설명하여 내용을 밝히는 것
- **(서증인부)** 상대방이 제출한 증거서류의 진정 성립과 그 내용에 대하여 인정 여부를 밝히는 것
- **(사실조회)** 공공기관, 학교, 그 밖의 단체·개인 또는 외국의 공공기관에 그 업무에 속하는 특정 사항에 관한 조사 또는 보관 중인 문서의 등본, 사본의 송부를 촉탁함으로써 증거를 수집하는 절차
- **(본안 전 항변)** 피고의 권리로 원고가 제기한 소에 대해 부적법이나 소송요건의 흠결을 이유로 본안의 변론을 거부하는 것
- **(변론)** 변론(재판)기일에 법정에서 양쪽 당사자가 서면이나 구두로 판결의 기초가 될 소송자료, 즉 사실의 주장과 증거를 제출하는 방법으로 공격과 방어를 하면서 소송을 진행하는 절차
- **(무변론판결)** 피고가 원고의 청구를 다투는 때에는 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 안에 답변서를 제출하여야 하는데, 30일 동안의 답변서 제출기한 내에 답변서를 제출하지 아니하거나 피고가 청구원인 사실을 모두 자백하는 취지의 답변서를 제출한 경우 판사가 변론을 하지 않고 바로 판결 선고기일을 지정하는 것
- **(변론재개)** 법원에서 판결을 선고할 수 있는 단계라고 생각하여 변론을 종결하였으나, 판결 선고 전에 심리를 다하지 못한 부분을 발견하거나, 당사자가 미처 주장하지 못한 사실이나 증거를 발견한 경우 다시 변론을 열어 심리를 계속하기로 하는 조치

- **(변론종결)** 당사자 쌍방이 판결의 기초가 될 사실과 증거를 모두 제출하여 심리를 종결하는 것
- **(변론기일 속행)** 변론을 종결하지 않고 계속 변론기일을 이어가는 것
- **(심리)** 재판의 기초가 되는 사실관계 및 법률관계를 명확히 하기 위하여 법원이 증거나 방법 따위를 심사하는 행위
- **(심리불속행)** 재판에서 본안 심리 없이 상고를 기각하는 것
- **(쌍불)** 양쪽 당사자가 모두 기일에 불출석한 경우, 양쪽 당사자가 모두 출석하였으나 변론을 하지 않은 경우 또는 당사자 중 일방은 불출석하고 다른 일방은 출석하였으나 출석한 당사자가 변론하지 않은 경우에 기일의 불출석 이른바 쌍불의 효과가 발생함. 민사소송에서 2회 쌍불이 된 후 법령이 정한 기간 이내에 기일 지정의 신청을 하지 않는 경우 소취하의 효과가 발생함
- **(기각)** 법원에서 사건을 심리한 결과, 신청의 내용을 종국적 재판에서 이유 없다고 배척하는 것
- **(각하)** 소 또는 상소가 그 요건을 구비하지 못한 경우에 소 또는 상소를 부적법한 것으로 하여 소송을 종료시키는 것
- **(인용)** 인정하여 받아들임
- **(항소)** 제1심의 종국판결에 대한 상소
- **(상고)** 제2심의 종국판결에 대한 상소
- **(상소)** 항소와 상고를 합쳐서 이르는 말
- **(청구원인)** 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계의 성립 원인인 사실
- **(청구취지)** 원고가 당해 소송에서 소로써 청구하는 판결의 주문 내용
- **(청구의 인낙)** 피고가 법원에 대하여 원고의 청구가 이유 있음을 스스로 인정하는 것. 피고가 청구의 인낙을 하게 되면 원고가 청구한 내용대로 판결의 효력이 발생함
- **(청구의 포기)** 원고가 법원에 대하여 자신의 청구가 이유 없음을 스스로 인정하는 것. 원고가 소송 계속 중에 청구 포기의 의사를 표시하면 소송이 종료하고, 그 뒤에 동일한 사안에 대하여 소를 제기할 수 없음

## 가. 행정소송과 민사소송의 구별

| 구분       | 사건명                        | 피고                                  | 관할                                              | 사건부호     |    |    |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----|----|
|          |                            |                                     |                                                 | 1심       | 2심 | 3심 |
| 행정<br>소송 | 부과처분취소<br>경정거부처분취소<br>무효확인 | 행정<br>기관의 장 <sup>1)</sup><br>(00시장) | ○ 의정부지방법원<br>○ 수원지방법원<br>○ 인천지방법원<br>○ 서울행정법원 등 | 구단<br>구합 | 누  | 두  |
|          | 납세의무부존재확인                  | 지방자치단체<br>(00시·군)                   |                                                 |          |    |    |
| 민사<br>소송 | 부당이득금                      | 지방자치단체<br>(00시·군)                   | ○ 의정부지방법원<br>○ 수원지방법원 등 각 민사부                   | 가단<br>가합 | 나  | 다  |

## 나. ‘경기도’를 상대로 제기하는 소송

| 제기 유형        | ①부당이득반환 청구                                  | ②채무부존재 확인                     |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 소송 구분        | 민사소송                                        | 행정소송 (당사자 소송)                 |
| 납부 여부        | 납부                                          | 체납                            |
| 대리인 선임<br>여부 | 1억미만+단독*재판부⇒공무원수행<br>1억초과+합의부*·2심이상 등 사건⇒선임 | 모두 선임                         |
| 제소기간         | 납부일부터 5년                                    | 제소기간 없음                       |
| 특이사항         |                                             | 행정소송이기 때문에 법무부에<br>소송 진행상황 보고 |
| 피 고          | 경기도                                         |                               |

## 다. 행정소송의 소송요건

- 처분 등 : 부과처분, 징수처분, 압류처분 등
  - 조세의 부과 및 징수에서는 조세법률주의의 원칙상 과세관청의 재량행위가 인정되지 않고, ‘적법성’ 여부만이 문제될 뿐이므로 조세소송에서는 당해 처분이 위법한지 여부만을 판단함
- 원고적격 : 처분의 상대방
- 피고적격 : 행정청
  - 행정처분을 발령하여 외부로 표시한 행정청이 피고가 되는 것이 원칙
- 제소기간
  - 심판청구 결정통지를 받은 날부터 90일 이내 (단, 결정기간 내에 결정통지를 받지 못한 경우 결정의 통지를 받기 전이라도 그 결정기간이 지난 날부터 소송 제기 가능)
  - 취소소송의 경우 제소기간 준수 여부 확인 필요
    - ※ 행정소송법 제4조 제2호에 따른 무효 등 확인소송은 제소기간 제한이 없어 90일이 경과한 후에 소를 제기하여도 각하대상 아님

1) 지방자치단체의 장이 아닌 화성시 동탄출장소장이나 용인시 기흥구청장도 피고가 됨

5) 전심절차 이행(필요적 전치주의)

- 조세심판원 심판청구 및 감사원 심사청구에 대한 결정을 거치지 아니하면 행정소송을 제기 할 수 없음('21.1.1. 이후 행정소송을 제기하는 경우부터 적용)

※ '21.1.1.당시 종전의 제89조제1항에 따라 심사청구를 거쳤거나 부칙 제12조에 따른 심사청구를 거친 경우에는 제98조제3항의 개정규정에 따른 심판청구와 그에 대한 결정을 거친 것으로 봄

 **본안 전 항변(소송요건의 흠결사유 주장)**

※46p [답변서서식] 참조

소송요건이 흠결되면 처분의 적법성을 따질 필요 없이 법원은 원고의 청구를 받아들이지 않게 되는 것이므로, 피고 소송수행자는 소장을 받는 즉시 소송요건을 면밀하게 살펴 본안 전 항변을 통하여 무의미한 소송 진행을 막아야 함

- ① 처분의 상대방 아닌 자가 소를 제기한 경우
- ② 피고를 잘못 지정한 경우

※ 취득세에 대해 부당이익반환 청구(민사소송)를 하거나 채무부존재확인 소송(행정소송)을 제기하는 경우 피고는 경기도(경기도가 직접 수행)가 되는 바, 납세자가 납세고지서에 기재된 처분청을 피고로 지정하는 오류 사례가 많으므로 사건명을 면밀히 살펴 본안 전 항변 필요

- ③ 제소기간을 도과하여 소를 제기한 경우
- ④ 전심절차(심판청구, 감사원 심사청구)를 거치지 아니한 경우

## 라. 무효와 취소의 구별

| 구분                      | 무효                                              | 취소                                                                 | 구별실익                                                                | 비고                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>법률행위</b><br>(매매계약 등) | 무효 사유가 있어서<br>법률행위가 성립한<br>당시부터 당연히<br>효력이 없는 것 | 취소 사유(착오, 사기<br>등)가 있을 때 취소<br>권을 행사하여 법률<br>행위를 처음부터 무<br>효로 하는 것 | - 양자가 법률효과 면<br>에서 차이가 없음<br>- 취소는 취소권자 및<br>행사기간이 민법에서<br>정해져 있음   | 소송을<br>거치지<br>않아도<br>가능 <sup>2)</sup> |
| <b>행정행위</b><br>(부과처분 등) | 행정행위의 하자가<br>중대하고 명백한 경우                        | 행정행위에 하자가<br>있지만 중대하지 않<br>거나 명백하지 않은<br>경우                        | - 무효사유가 있다면<br>제소기간 제한이 없음<br>- 입증책임 : 취소소송<br>(피고), 무효확인소송<br>(원고) | 소송 <sup>3)</sup> 을<br>통하여<br>다투게 됨    |

 사법상 거래의 무효취소와 법률행위의 무효취소는 별개의 개념

 사법상 거래가 민사소송을 통하여 취소권이 행사된 경우 법률행위가 처음부터 무효가 되는 것이기에 지방세기본법 제50조 제2항 제1호 후발적 경정청구사유에 해당함

- 2) 말이나 내용증명으로도 가능. 계약이 무효라거나 취소권이 행사되었다면, 민사 판결문 '이유'부분에서 그러한 사실이 기재되며, '주문'에서는 '...원을 지급하라' 또는 '...등기의 말소등기절차의무를 이행하라'고 기재됨(소송법상 이행청구)
- 3) 이론상으로는 행정행위가 무효이면 누구나 그 효력 없음을 주장할 수 있으나 행정행위의 외형이 존재하므로 법원의 판단을 받지 않는 이상 무효를 주장하여 구제받기 어려움. 취소사유가 있다면 법원을 통하여 취소판결을 받아야만 이른바 '행정행위의 공정력'을 깨뜨릴 수 있음(대법원 1994. 11. 11. 선고 94다28000 판결) 취소소송은 소송법상 형성청구이고, 무효확인 소송은 소송법상 확인청구에 해당함

## 마. 중요 불변기간 및 법정기간<sup>4)</sup>

| 구분 | 업무명             | 처리기간                                 | 기타   |
|----|-----------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 항소 또는 상고        | 판결문 송달일로부터 2주일                       | 불변기간 |
| 2  | 즉시항고            | 결정문 송달일로부터 1주일                       |      |
| 3  | 조정결정에 대한 이의신청   | 조정조서 송달일로부터 2주일                      |      |
| 4  | 화해권고결정에 대한 이의신청 | 화해권고결정문 송달일로부터 2주일                   |      |
| 5  | 답변서 제출          | 소장 송달일로부터 30일                        | 법정기간 |
| 6  | 항소이유서 제출        | 항소기록 통지를 받은 날부터 40일 이내 <sup>5)</sup> |      |
| 7  | 상고이유서 제출        | 소송기록접수 통지일로부터 20일                    |      |
| 8  | 상고이유에 대한 답변서 제출 | 상고이유서 송달일로부터 10일                     |      |
| 9  | 소취하 부동의         | 취하서 송달일로부터 2주일                       |      |

## 바. 사건 종결의 여러 형태

### 1) 원고의 소취하

- 원고 스스로의 의사로 법원에 대한 소제기를 철회
- 피고가 준비서면 등을 제출한 이후에 소취하서가 제출되고 피고가 동의하지 않으면 판결 선고

#### ※ 소취하시 소송비용 회수

- 패소한 당사자는 소송비용을 부담하여야 하나(보통 판결문에 기재) 소취하의 경우 판결문이 없으므로 소송비용의 부담이 규정되어 있지 않음
- 따라서 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우 당사자가 소송비용을 상환받기 위하여 별도로 소송비용 부담의 재판(민사소송법 제114조 제1항)이 필요함

### 2) 민사소송법 제268조에 의한 소 취하간주 (쌍불취하)

- 변론기일에 양 당사자가 2회 불출석하고, 1월 이내에 기일 지정 신청하지 않을 경우
- 2회 불출석한 이후 지정된 기일에 다시 결석할 때

### 3) 판결의 확정

- **인용** : 원고의 청구를 받아들여서 법원이 처분을 취소하거나 무효를 확인하는 판결(처분취소)
- **각하** : 원고의 청구가 소송요건을 갖추지 못하였다고 보아 내용에 대한 판단을 하지 않는 판결(실무상 실제적인 내용도 판단하는 경우 있음)
- **기각** : 원고의 청구를 받아들이지 않는 판결

### 4) 항소 또는 상고의 취하 (소취하와는 다름)

- 패소한 당사자가 항소 또는 상고를 하였다가 상소를 취하하면 패소한 판결이 확정

4) 법에서 기간을 정해둔 경우를 법정기간이라고 하며, 그 중에서 법원이 재량으로 기간을 신장하거나 단축할 수 없는 경우가 불변기간임. 상고이유서 제출기간은 불변기간은 아니지만, 기간 경과 후에 제출한 보충서는 이미 제출한 상고이유서 내용을 보충한 것 외에는 판단의 대상이 되지 않으므로 기간 내에 충실한 상고이유서를 제출하는 것이 매우 중요함

5) 민사소송법(법률 제200003호, 2024.1.16. 일부개정) 부칙 제2조에 따라 이 법 시행(2025.3.1.) 후 최초로 항소장 또는 항고장이 제출되는 사건부터 적용

### 가. 소송수행 시 소송수행자의 의무사항<sup>6)</sup>

- 1) 중요 불변기간 및 법정기간 준수<sup>7)</sup>
- 2) 업무인수인계 철저
- 3) 변론출석의무
- 4) 성실한 서면 작성
- 5) 상급행정청 및 법무부에 보고 철저

### 나. 소송대리인이 선임된 경우 대리인 감독 역할

- 1) 변호사에 대한 이해가 필요함(변호사는 일반적으로 세법을 잘 모르고, 세무 실무에 대한 이해가 없으며, 지방세 사건은 고액의 수임료를 지급받는 것도 아니기에 업무의 우선순위가 아닐 수 있음)
- 2) 변호사가 서면을 제출하기 전 반드시 적용 법령과 사실관계에 관한 검토를 수행하여야 함
- 3) 변호사로부터 사건의 사실관계에 관한 자료를 요구받는 경우 최대한 성실하게 전달해주어야 함
- 4) 변론에 공동으로 출석하고, 성실하게 소송을 수행하는지 감독하여야 함

### 다. 행정소송 진행 시 검토사항 확인

- 1) 주장책임
  - 변론주의에 따라 소송당사자가 **법률효과의 존부를 판단하는데 필요한 사실을 주장**하여야 함(소멸시효 항변 등)
  - 그와 같은 사실을 변론하지 아니하면 그 사실이 참작되지 않으므로 주장책임을 지는 당사자가 불리한 판결을 받게 됨
- 2) 입증책임
  - 행정소송의 처분의 적법성에 대한 **입증책임은 피고에게 있음**(합리적으로 수증할 수 있을 정도의 입증 필요)
- 3) 처분서에 처분의 근거와 이유가 구체적으로 명시되어 있지 않았다 하더라도 처분서에 기재된 내용과 관계법령 등을 종합하여 볼 때 당사자가 그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는데 별다른 지장이 없었다면 처분이 위법하지 않으므로 이를 주장할 필요가 있음

6) 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙[법무부령 제978호, 2020.8.5.] [별지 제31호서식] 제2면 ‘소송수행자에 대한 지시사항’ 참고

7) p9 라. ‘중요 불변기간 및 법정기간’ 참조

## 가. 서면작성 전 주의사항

### 1) 법원 제출 서면은 재판장\*(변론기일에서 재판을 진행)과 주심판사\*\*(판결문을 작성) 2인을 위하여 작성하는 것임

- 가) 법원 제출 서면은 원고의 주장을 반박하기 위한 것이 아니므로, 원고의 현학적이고 막연한 주장에 휘둘릴 필요가 전혀 없으며, 처분의 적법성을 ‘관련법리 ⇒ 이 사건의 사실관계 ⇒ 결론’의 3단 논법으로 작성하면 충분함
- 나) 올바른 법률을 찾아 적용하는 것은 판사의 임무이므로, 소송수행자는 재판 과정에서 처분의 적법성을 밝힐 선례를 찾는 것 이상으로 과세요건사실에 관한 사실관계 자료를 찾아 제출하는 것을 중요하게 여겨야 함
- 다) 자료가 뒷받침된 표 또는 세액 계산표 등을 간결하게 제시하는 것은 길게 판례나 선례를 인용하는 것보다 재판부에게 긍정적인 인상을 줄 수 있음

\* 재판장의 원활한 변론 진행을 위하여

- ① 목차를 구체적으로 달아주고
- ② 쟁점을 분명하게 적시하고
- ③ 꼭 중요한 주장 및 논거만을 밑줄로 강조하고
- ④ 증거신청은 별도의 목차로 부각해주는 배려가 필요함

※ 증거 신청할 대상을 분명히 하고, 요증 사실과 관련되어 있다는 점 및 쟁점판단에 필요한 증거라는 점을 기재

\*\* 주심판사의 설득력 있는 판결문 작성을 위하여

- ① 처분의 경위를 적을 때에는 서증의 내용을 정확하게 확인하여 그와 일치하는 내용<sup>8)</sup>만을 적어야 함
- ② 별지 인용 법률은 법제처 홈페이지 등을 직접 확인하여 그 법률 공포번호 및 개정일자를 조사하여 기재하고
- ③ 인용하는 판결례와 심판 결정례 등은 그 내용을 읽어본 후에 본문에 인용<sup>9)</sup>하여야 함
- ④ 답변서·준비서면·참고서면 모든 단계에서 법원 문서 작성 양식<sup>10)</sup>을 준수해주는 것이 좋음

8) 조세심판결정문이나 이의신청결정문에 기재된 사실관계(처분일시 및 송달일시 등)가 서증과 일치하지 않는 경우가 있으므로 반드시 갑호증 또는 을호증을 꼼꼼히 읽어보아야 함

9) 실무에서 사용하는 전문서적에도 드물게 사건번호 등을 잘못 인용한 경우가 있기에 전문서적에서 인용한 것을 그대로 재인용하면 안 되고 반드시 직접 그 내용을 확인하여야 함

10) 다툼이 있는 세목에 관한 제1심 판결문을 찾아 그 문례를 본떠서 적어주는 것이 가장 효율적임. 법원의 문체 및 문법은 지방자치단체에서 쓰는 일반적인 공문서 작성 양식과 다름

## 2) 행정심판 결정과 법원 판결의 차이에 주의하여야 함

- 가) 행정심판 결정은 제출된 요약 자료를 바탕으로 다수의 위원들이 짧은 시간에 판단을 내려야 하지만, 법원의 판결은 1~2년간 주심판사가 전체 기록을 계속 보면서 숙고하여 판결문을 작성하게 됨
- 나) 판사는 실무관행에 대한 선입견 없이(실무관행을 존중하지 않고), 행정심판 결정에 구속받지 않고(조세심판결정의 논리를 채택하지 않는 경우가 많고), 법률과 대법원 판례에만 근거하여 직접 사안을 판단한다는 점에 주의하여야 함<sup>11)</sup>
- 다) 재판 단계에서는 원고가 다양한 입증\*(금융거래 기록, 과세자료제출명령, 증인신청 등)을 하면서 공격적이고 주도적인 소송 진행을 하게 되므로 피고 측은 원고가 제출한 증거자료를 면밀하게 살피고 이를 반박할 필요가 있으며 피고 역시 입증을 적극 이용할 필요가 있음

\* 입증이란 원고의 주장이나 피고의 항변을 증명할 수 있는 증거를 제출하는 것을 말하며, 입증의 방법에는 여러 가지가 있으나 서증, 증인, 당사자 본인신문, 감정, 검증, 문서송부촉탁, 사실조회 촉탁, 증거보전, 녹음녹취 등이 많이 사용됨

## 3) 소송수행자는 입증책임 이해하고 활용할 필요가 있음(★중요)

- 가) 과세요건 사실은 피고가 주장하고 입증하여야 함. 따라서 피고는 **답변서에서 처분의 개요를 통하여 근거 법령을 정확하게 제시하고** 처분에 이르게 된 **사실관계(과세 요건사실)를 명확하게 밝힐 책임**이 있음. 또한 원고가 가산세를 다투는 경우에는 **가산세의 근거법령과 세액을 명확하게 계산하여 제시**하여야 함
- 나) 법령이 복잡하고 명확하지 않은 경우에는 ‘정당세액을 계산할 수 없어서 과세처분을 전부 취소한다’는 판결이 나오게 되므로, 소송수행자는 문제되는 법령 조문, 부과된 세액의 계산과정 및 계산결과를 숙지하여야 함
- 다) 판례를 통하여 원고에게 입증책임이 전환되거나 피고의 입증이 완화되는 경우가 다수 인정되고 있으므로, 소송수행자는 입증책임 부분에 대한 기본적인 판례를 익혀두어야 함(입증책임이 전환될 경우에는 피고가 사실자료를 제시할 필요 없이 원고에게 그 자료의 제출 책임을 넘기고, 원고가 그 자료의 제출을 할 수 없으면 원고의 주장은 이유 없다고 하면 되는 것이기에 실제 소송실무에서 입증책임은 매우 중요함)

11) 판사를 비롯한 법률가의 기본적인 사고방식(헌법 및 행정법 교과서의 내용)은 **질의회신, 조세심판결정례의 결정이나 법률 해석은 법원을 구속하지 않으며**, 법원은 확고한 실무관행이나 행정심판 결정에 불구하고 법률에 맞게끔 판단을 내릴 수 있다는 것임. 따라서 조세소송 실무에서 질의회신, 예규, 심사심판 결정례는 참고자료 정도로만 고려되며, 처분의 적법성을 논증하려면 반드시 법령과 법원의 판결례를 직접 다루어주어야 함

## 나. 서면작성 요령

- 1) 법원에 제출하는 모든 서면은 재판부가 이해하기 쉽도록 작성
- 2) **답변서**는 법원에 피고에 대한 첫인상을 각인시키고 원고의 청구이유에 대한 피고의 포괄적인 답변을 담은 서면이므로 **중요도가 매우 높음**
- 3) 제목과 앞부분만으로 주장의 요지가 파악 가능하도록 **두괄식 문장과 서술식 제목 사용**을 권장하며, **같은 사실 및 주장 반복은 지양**

(예시)

가. 이 사건 체비지는 원고가 법률행위인 ‘매매계약’에 의하여 승계취득 한 것인지 ‘법률규정’에 의해 원시취득 한 것이 아닙니다.

나. 수용재결에 대한 대법원 판례를 체비지에 대한 경우까지 확장시켜 적용시킬 수는 없습니다.

다. 도시개발법 제42조 규정에 의하더라도 이 사건 체비지의 취득은 승계취득으로 볼 수밖에 없습니다.

- 4) 육하원칙에 따라 **주어, 시간, 상대방, 목적물, 행위 순**으로 작성
  - 법원의 판결서 문구를 본떠 기재하는 것이 바람직함(예) 원고는 2017.1.21.경 피고에게 금3,000만원을 대여하였습니다.
- 5) 서술식 및 **경어체(“~하였습니다.”)로 문장을 완성**하며, 반말체(“~함”, “~하였다.”) 사용을 지양
- 6) 시간의 경우 정확한 일시를 모르면 000.00.경까지 기재하는 것이 좋음
- 7) **장소**의 경우 입증자료에 나와 있어도 본문에 **구체적으로 기재**하는 것이 좋음  
(예) 경기도(X) -> 경기도 수원시 권선구 서호동 000번지 000호(O)

## 다. 서면작성 형식

- 1) 민사소송규칙 제4조 제2항

1. 용지는 A4(가로 210mm×세로 297mm) 크기로 하고, 위로부터 45mm, 왼쪽 및 오른쪽으로부터 각각 20mm, 아래로부터 30mm(장수 표시 제외)의 여백을 둔다.
2. 글자크기는 12포인트(가로 4.2mm×세로 4.2mm)이상으로 하고, 줄간격은 200% 또는 1.5줄 이상으로 한다.

- 글꼴 : 휴먼명조체 또는 신명조체, 12포인트, 줄간격 200
- 총 30p 내외로 작성 할 것, 양이 많은 경우 목차나 요약을 적극 활용

## 2) 일반적인 목차 구성

- 1. (13포인트 진하게)
    - 가. (12포인트 진하게)
      - 1) (12포인트)
        - 가)
          - (1)
            - (가)
              - ①

## 라. 구두변론 준비

### 1) 준비서면은 변론기일 일주일 전에는 제출해야 함

- 가) 변론기일 직전에 제출하면 원고가 송달받지 못하는 경우가 많고, 하루 전 제출하면 재판장이 읽지 못하는 경우가 허다함. **이 경우 불필요하게 상대방의 반박을 위하여 변론기일을 1회 더 지정하게 됨**
- 나) 재판 당일 서면에 적지 않은 주장을 하면 판례 등의 근거를 명확하게 제시할 수 없기 때문에 판사가 그 주장을 신뢰하면서 받아주지 않음. 변론기일에 말로 주장한 중요한 것은 판사가 메모를 하거나 중요하게 여긴 듯한 태도를 취할지라도 **반드시 추가 서면을 제출하여 기록으로 남겨야 함**

### 2) 변론기일이란 실질적으로 판사가 판결문을 작성하다가 궁금한 점을 양 당사자에게 물어 확인하는 날 그 이상·이하도 아님

- 가) 처분의 적법성에 관한 주장 및 원고 주장에 대한 반박은 서면으로 미리 다 해두었기 때문에 굳이 변론기일에 반복할 필요가 없음. 원고가 서면에 있는 주장을 반복하여 주장하더라도 서면에서 반박을 다 해둔 사항이면 일일이 말로 반박할 필요가 없음
- 나) 소장이나 답변서는 과세요건 사실이나 거래의 동기가 불명확한 경우가 있기 때문에 재판장은 처분의 경위에 관하여 소송수행자에게 질문하는 경우가 많음. 소송수행자는 재판 참석하기 전 부과 담당자 또는 세무조사 담당자로부터 이 사건에 대한 자료를 받고 직접 설명을 들어 반드시 메모를 해두어야 함
- 다) 판사가 법령 개정 연혁이나 법령의 의미에 대하여 질문을 하는 경우는 드무나, 이를 질문하는 경우 법령이 매우 복잡한 구조로 구성되어 있어서 풀어서 적용하기 어렵거나 지나치게 자주 변경되어 해석상 논란이 있는 경우이기에, 상세한 의견을 다음 변론기일 이전에 서면으로 제출하겠다고 변론해야 함(**이런 의문을 제기하는 경우 정당세액 입증 문제로 피고가 패소할 수 있기 때문에 최대한 많은 참고문헌을 동원하여 법령의 의미와 이 사건 사실관계에 올바르게 적용된 것임을 밝혀야 함**)

**3) 증거를 신청한 경우에는 증명을 하려는 사실(요증사실)과의 관련성 및 증거의 필요성을 말로 설명할 수 있도록 사전에 준비하여야 함**

- 가) 원고에게 유리한 증거가 새로 제출된 상태 또는 1심에서 피고 패소한 상태에서 그대로 변론이 종결되면 피고가 패소 판결을 받을 가능성이 매우 높아짐
- 나) 증거의 신청은 피고에게 유리한 증거를 찾는 과정이면서 동시에 변론종결을 저지하고 새로운 방어방법을 모색할 시간을 버는 방법임
- 다) 특히 항소심에서는 증거 신청을 잘 받아주지 않는 경향이 있기에, 증거 신청은 변론기일 이전에 서면으로 제출하는 것이 좋고, 가급적 신청서면 자체에서 신청 이유를 구체적으로 밝히는 것이 필요함. 또한 변론기일에서 증거의 필요성과 요증 사실과의 관련성을 재판장에게 논리적으로 밝혀야 채택이 될 수 있음

**4) 재판장의 발언에 주의를 기울이고 후속조치를 취하여야 함**

- 가) 재판장이 원고 측의 주장에 일단 설득력이 있다고 하거나, 피고 측의 처분이 지나치게 가혹한 것은 아닌가 등의 언급을 한 경우 추후 서면으로 기존 반박 주장을 보강하여 제출하여야 함
- 나) 재판장이 원고 측 주장 정당세액을 계산하라고 하는 것은 원고 측 주장을 받아들이는 의미가 아니므로 응해야 함(세액 계산은 피고가 입증하여야 하는 부분)이므로 원고가 이유 없는 주장을 하여 패소하더라도 재판부는 변론이 종결되기 전에 피고로부터 정당세액을 계산한 자료를 참고서면 형태로 제출받는 경우가 많음)

**5) 변론재개신청**

- 가) 유사 쟁점 사건이 처분청 승소할 가능성이 높고 선고기일이 임박하였다면 유사 쟁점 사건이 있음을 알리기 위한 경우
- 나) 원고 측이 중요한 증거를 많이 제출하였는데 피고가 그에 대한 반박을 충실하게 하지 못한 경우<sup>12)</sup>

12) 참고서면이나 참고자료를 제출하는 것은 원칙적으로 증거로 고려되지 아니하기에 변론재개를 신청하여 변론 과정에서 증거를 제시하여 설명해주어야 함

## 가. 증거 조사 : 서증, 검증, 감정, 증인신문, 당사자 신문, 사실조회

### 1) 서증 확보방법

- 문서제출 명령, 문서송부촉탁신청, 사실조회신청, 금융자료제출명령신청, 과세자료 제출명령신청 등 처분서, 경정결의서, 납세고지서, 심판원 또는 심사원 결정문 제출 필요 (필요시 가산세 계산의 근거 제시)
- 서증이 복잡하거나 분량이 많은 경우에는 증거설명서 제출 가능

### 2) 증인신청

- 지방세 소송은 사실관계 다툼보다는 법리다툼이 많고, 사실관계의 다툼에 있어서도 사람의 행위 동기나 목적이 중요하지 않은 경우가 많기에 증인을 신청할 경우는 많지 않음
- 증인신청이라는 증거방법은 신청하는 당사자가 사전에 증인을 회유할 가능성이 높고 사람의 기억력은 믿을만하지 않다는 점을 판사가 잘 알고 있음
- 반드시 필요한 경우<sup>13)</sup>가 아니면 증인을 신청할 필요 없음
- 다만, 증인을 신청하여야 하는 경우는 증인신청서를 제출하고 신청한 증인이 채택된 경우에는 증인진술서나 증인신문사항을 미리 제출하여야 하며, 지정된 신문기일에 증인이 틀림없이 출석할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 함

### 3) 증인신문

- 제1회 변론기일에 입증을 위한 향후 증인신청 여부에 대해 진술하거나 소송후반부에 신청하여 진행
- 법원에 서면으로 신청 : 입증취지, 관계, 소환 또는 대동여부
- 주신문(主訊問)\*사항 : 증인신청한 당사자가 제출, 상대방의 반대신문준비를 위해 최소 10일 전 제출 (반대신문사항은 신문(訊問)기일 당일 제출함)
- \* 주신문(主訊問)이란 재판에서 증인을 신청한 당사자가 먼저 그 증인에게 행하는 신문

### 4) 참고사항

- 과세전적부심사나 이의신청 또는 세무조사에서 인정된 사실관계는 소송에서 원고의 증거제출 또는 증거신청을 통하여 뒤집힐 수 있으므로 피고 측은 원고의 입증활동을 주시하고 적시에 대응하여야 함

13) 상대방이 부인하거나 부정한 증거 또는 허위 증거가 있는 경우(경기도 도세소송 사무처리 규정 제9조 제2항)

- 소송수행자는 직접 출장을 가서 사진 등을 찍어서 서증으로 제출할 수도 있지만 법원을 통하여 새로운 자료를 확보할 수도 있음
- 증거의 신청은 피고에게 유리한 증거를 찾는 과정이면서 동시에 변론종결을 저지하고 새로운 방어방법을 모색할 시간을 버는 수단이므로 적극 활용하여 소송을 수행하여야 함
- ※ 유용한 참고자료 : 민사소송법 단행본 혹은 법원행정처 발간 ‘법원실무제요 민사소송 제3권’

## 나. 서증제출 방법

1) 증거로 제출하는 서류에 적절히 호증번호 부여

(예) 을 제1호증, 을 제2호증, 을 제3호증 등

※ 피고가 다수인 경우 -> 피고1부터 가, 나, 다 순으로 증거를 구분하여 제출

(예) 피고1 : 을 가 제1호증, 피고2 : 을 나 제1호증, 피고3 : 을 다 제1호증 등

- 피고가 여럿인 경우 증거서류 제출 : 전자소송 서류제출에서 서증부호 ‘을’ 다음 란의 가지부호에서 ‘가(피고1)/나(피고2)/다(피고3)’ 순서로 자신의 순번에 맞는 가지부호를 선택한 후 제출하여야 함
- 동종의 증거일 경우 입증서류는 가지번호를 사용하여 작성  
(예)을 제1호증의 1 2015.1.2.자 취득세신고서, 을 제1호증의 2 2017.1.2.자 취득세신고서  
을 제1호증의 1 2019.1.3.자 고지서, 을 제1호증의 2 2019.2.3.자 고지서 등

2) 증거공통의 법칙 : 한번 제출된 서증은 중복하여 제출할 필요 없음

3) 서증 제출 시 답변서나 준비서면 본문에 증거의 언급

(예) 이 사건 부동산의 압류권자는 00시입니다. (을 제1호증 부동산 등기부등본 참조)

## 가. 조정

## 1) 행정소송

- 행정소송법에서는 조정에 대한 명문규정이 없어 행정법원에서는 사실상 조정방식을 빌려 쌍방의 합의를 이끌어낸 후 **소취하로 종결처리**하고 있음
- 재판부의 조정권고 시 조정은 사전지휘를 요하는 소송행위이므로 이때 변론에 참석한 소송수행자는 재판부가 제시하는 조정안에 대해서 그 자리에서 동의해서는 안 됨
- 조정권고 안에 대한 의견서를 작성하여 조정권고안 송달일로부터 3일 이내 법무부에 그 지휘를 요청하여 법원에 신속히 답변
- 조정안 거부 시 의견서를 제출하고, 조정권고안을 수용하는 경우 피고 행정청이 먼저 서면으로 변경처분을 한 후에 원고가 소취하 하는 것이 원칙

## 2) 민사소송

- 변론기일에서 재판장이 원고 및 피고에게 조정을 시도하는 경우가 종종 있음
- 임의조정에 합의할 경우 판결과 동일한 효력이 있으므로 변론에 참석한 소송수행자는 재판부가 제시하는 조정안에 대해서 그 자리에서 동의하여서는 안 됨 (**특히 소액 재판의 경우 주의**)
- 조정요구 시 “소송수행자인 자신에게는 이에 대한 동의를 할 권한이 없다.”고 말하고, “화해권고 결정이나 강제조정결정을 내려주시면 검토 후 동의여부에 대한 의견을 제시하겠습니다.”라고 진술

## 나. 판결 결과

- 1) 인용 : 원고의 청구를 받아들여서 법원이 처분을 취소하거나 무효를 확인하는 판결 (처분 취소)
- 2) 각하 : 원고의 청구가 소송요건을 갖추지 못하였다고 보아 내용에 대한 판단을 하지 않는 판결 (실무상 실제적인 내용도 판단하는 경우 있음)
- 3) 기각 : 원고의 청구를 받아들이지 않는 판결

## 다. 행정청(피고) 승소 시

- 1) 법무부 보고(3회) : ① 판결 승소 보고, ② 판결문 송달보고, ③ 원고 상소여부 보고  
※ 보고기한 : ① 선고 당일 즉시, ②③ 판결문·항소장·상고장 송달일로부터 3일 이내
- 2) 원고 상소 시 답변서 제출
  - 항소 : 별도 법정기한 없으나 **통상 변론기일 7일 전까지 제출 권장**
  - 상고 : 상고이유서 송달일로부터 10일 이내 제출
- 3) 확정 시 소송비용 회수 절차 개시

## 라. 행정청(피고) 패소 시

- 1) 법무부 보고(3회) : ① 판결 패소 보고, ② 판결문 송달보고, ③ 상소제기여부 지휘 요청  
 ※ 보고기한 : ① 선고 당일 즉시, ② 판결문 송달일로부터 3일 이내, ③ 판결문 송달일로부터 7일 이내
- 2) 상소제기 업무 절차

| 구 분                           | 제출처        | 제출기한                                                       | 제출서류                                                             |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 상소여부<br>道 검토요청<br>(공동수행사건 해당) | 道          | 판결문 송달일로부터<br>3일 내                                         | ①【별지34호의3】상소제기(포기)의견서<br>②패소원인분석표<br>③판결문 사본 첨부                  |
| 상소제기여부<br>지휘요청                | 법무부        | 판결문 송달일로부터<br>7일 내                                         | ①【별지34호의3】상소제기(포기)의견서<br>②패소원인분석표<br>③판결문 사본 첨부<br>④道の견서(공동수행사건) |
| ↓ 상소제기 지휘 시                   |            |                                                            |                                                                  |
| 항소장·상고장<br>제출                 | 원심<br>법원   | 판결문 송달일로부터<br>14일 내                                        | ①항소장·상고장                                                         |
| 항소장·상고장<br>제출 보고              | 법무부        | 제출일로부터 3일<br>이내                                            | ①항소장·상고장<br>②【별지32호】소송사무보고                                       |
| 항소(상고) 이유서<br>제출              | 2·3심<br>법원 | (항소) 항소기록통지를<br>받은 날부터 40일 이내<br>(상고) 소송기록접수<br>통지일로부터 20일 | ①항소(상고) 이유서                                                      |

※ 민사소송의 경우 항소심부터는 모든 사건의 대리인을 변호사로 함. (직접수행 불가)

### 3) 항소이유서 제출

- 2025.3.1.부터 민사소송법(법률 제200003호, 2024.1.16. 일부개정) 개정에 따라 항소장에 항소이유를 적지 아니한 항소인은 항소기록 통지를 받은 날부터 40일 이내에 항소이유서를 항소법원에 제출하여야 함.

※ 항소인은 항소이유서 제출 기한 내에 법원에 신청하여 1회에 한하여 항소이유서 제출 기한을 1개월 연장할 수 있음.

- 제402조의3 제1항에 따라 항소이유서를 제출하지 아니한 때에는 항소법원은 결정으로 항소를 각하하도록 함.(★중요)

【고등법원 항소기록접수통지서 예시】

**고 등 법 원**  
**항소기록접수통지서**

사        건        20[ ] 취득세 등 경정거부처분 취소  
원        고        [ ] 외 1명  
( 피 항 소 인 )  
피        고        [ ] 장  
( 항 소 인 )

위 사건에 관한 소송기록을 수원지방법원 ( 2023구합[ ] ) 으로부터 송부받았으므로 이를 통지합니다.

항소장에 항소이유를 적지 아니하거나 항소장과 별도로 항소이유서를 제출하지 아니한 항소인(보조참가인이 항소한 경우에는 피참가인)은 이 통지서를 받은 날부터 40일 (항소인이 항소이유서 제출기간 내에 신청하여 법원으로부터 1개월 연장하는 결정을 받은 경우에는 그 연장된 기간. 단, 발송승달의 경우에는 항소법원이 통지서를 발송한 날이 기준임) 이내에 구체적인 이유를 기재한 항소이유서를 제출하여야 합니다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제402조의2). 만약, 위 기간 내에 항소이유서를 제출하지 않으면 항소가 각하될 수 있습니다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제402조의3 제1항).

2025. 3. [ ]

### 가. 소송비용 개념 및 종류

- 1) 당사자가 특정한 소송절차를 수행하는데 소요된 모든 비용을 말하며, 소제기 이전 소송준비행위에 소요된 비용, 소송계속 중에 소요된 비용, 소송의 부수절차에서 소요된 비용이 포함
- 2) 소송비용의 종류
  - 재판비용 : 인지액, 증인·감정인 등에 대한 일당·여비·숙박료
  - 당사자비용 : 서기로, 서류발급비용, 제출비용, 기일출석비용, 법무사·변호사·변리사 보수

### 나. 소송비용부담의 원칙과 예외

- 1) 원칙 : 패소자 부담
  - 민사소송법 제98조 소송비용은 패소한 당사자가 부담한다.
  - 일부 패소의 경우 그 소송비용은 각 당사자가 부담하는 것이 원칙이며, 분담의 방법은 보통 부대청구 부분을 제외한 청구액과 인용액과의 비율에 따라 부담
- 2) 예외 : 승소한 당사자에게 전부 또는 일부 부담하는 경우
  - 승소 당사자의 불필요한 행위로 인하여 생긴 비용
  - 패소 당사자의 행위가 그 행위 당시에 있어서 필요하였던 경우의 비용

### 다. 유형별 소송비용액확정결정 신청 절차

- 1) 법무부장관(행정소송) 또는 해당 검찰청의 장(국가소송)의 소송 지휘를 받아야 함
- 2) 민사소송의 경우는 소송비용액확정결정 신청서 및 관련 소명자료를 법원에 제출

### 라. 소송비용액 신청의 흐름도

- 1) 행정청 승소 시
  - ① 법무부 또는 해당 검찰청에 소송비용액확정결정신청 사전 지휘 요청
  - ② 법무부 또는 해당 검찰청의 지휘승인 통보
  - ③ 법원에 소송비용액 확정 결정 신청서 제출
  - ④ 법무부 또는 해당 검찰청에 진행상황 공문보고
  - ⑤ 법원의 소송비용액 확정 결정
  - ⑥ 법무부 또는 해당 검찰청에 결정보고 및 증시하고 여부 관련 지휘 요청
  - ⑦ 소송비용 확정 및 회수조치

## 2) 행정청 (일부)패소 시

- ① 법원의 소송비용액 최고서 송달
- ② 법무부 또는 해당 검찰청에 소송비용액확정신청 접수 보고
- ③ 법원의 소송비용액 확정 결정
- ④ 법무부 또는 해당 검찰청에 결정 보고 및 즉시항고 여부 지휘 요청
- ⑤ 확정 및 소송비용액 납부

※ 민사소송의 소송비용액확정결정 신청 절차는 행정청이 법무부에 보고하는 단계만 제외하고 동일

## 마. 소송비용 회수 시 납부고지 방법

- 1) 납부고지 : 결정문 송부받은 후 2주 이내 세외수입프로그램을 통하여 부과하며, 납부기한은 송달에 소요되는 기간을 감안하여 1달 정도를 설정

- 회계과목 : 31-224302-000(일반회계)
- 부과대상구분 : 소송명
- 부과대상 : 법원명+소송비용액 확정결정 사건번호 ex) ★★지방법원202x카확59
- 납부자번호 : 주민등록번호 또는 법인등록번호

※ 주민등록번호 확인 불가 시 주민센터에 공문 발송하여 조회

※ 주소는 세외수입시스템상 “납부자연계조회”기능 사용하여 조회 가능

※ 사망자에 대한 고지는 무효이며, 주민센터에 가족관계증명서 발급 요청 및 상속인<sup>14)</sup>에게 고지

### «공문기재 예시»

#### 소송비용 납부고지를 위한 주민등록번호 제공 의뢰(20xx카확xxxxx)

신청인 ○○시, 피신청인 ○○○ 간의 소송비용액확정(○○○○법원 20xx카확xxxxx)결정이 확정됨에 따라 피신청인에게 지방재정법 시행령 제111조에 따라 납부고지하고자 하오니, 세외수입시스템 등록에 필요한 피신청인의 주민등록번호 확인을 위하여 주민등록법 제29조 제2항 제1호에 따라 아래와 같이 주민등록번호 제공을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○발급대상자 : ○○○

○생년월일 : 19xx. x. xx.

○주 소 : ○○○ ○○○○ ○○○○○○

○용 도 : ○○○○법원 20xx카확xxxxx 결정 확정에 따른 소송비용 납부고지

붙임 1. 소송비용액확정결정문(20xx카확xxxxx). 끝.

14) 민법 제1000조 제1항에 따라 상속 지분별 분할 고지

- 2) 독촉고지 : 납부기한 경과 후 15일 이내에 발부, 납부기한은 발부일로부터 15일 이내  
 ※ 기한 내 미납 시 민사집행법 등 관련 법령에 따라 부동산 강제경매 등 강제집행 할 예정임을 안내 할 것
- 3) 고지서가 송달되지 않는 경우 공시송달

### «내용 기재 예시»

#### 소송비용 독촉고지서 반송에 따른 공시송달 공고

법원의 결정에 따라 소송비용을 청구하기 위하여 독촉고지서를 발송하였으나 폐문 부재 등의 사유로 반송되어 행정절차법 제14조 제4항에 따라 아래와 같이 공시송달합니다.

2023년 xx월 xx일

경 기 도 지 사

#### 1. 대상

가. 성명: ○○○

나. 주소: ○○○ ○○○ ○○○○○○

다. 금액: 금 xxxxx 원

2. 근거: ○○○○법원 20xx가합xxxxx 소송비용액확정결정

3. 본안사건: ○○○○법원 20xx가합xxxxx ○○○○

4. 공고기간: 2023. x. xx.~2023. x. xx.(15일간)

5. 납부기한: 2023. x. xx.

#### 6. 유의사항

가. 상기 대상자는 납부기한 내에 경기도 ○○국 ○○과에서 고지서를 발급받아 소송비용을 납부하여 주시기 바랍니다.

나. 기한 내 미납 시 민사집행법 등 관련 법령에 따라 부동산 강제경매 등 강제집행 할 예정임을 알려드립니다.

다. 공시송달은 공고일로부터 2주가 경과하면 송달된 것으로 간주됩니다.

라. 기타 자세한 사항은 경기도 ○○국 ○○과 ○○팀(☎ 031-xxxx-xxxx)으로 문의하여 주시기 바랍니다.



지방세 소송 매뉴얼

# 소송심화



## 가. 행정소송에서 처분사유의 추가·변경

### 1) 처분사유의 추가·변경의 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분을 하면서 처분사유를 밝혔으나, 이에 관한 취소소송의 계속 중에 그 처분의 적법성을 유지하기 위하여 처분 당시에 처분사유로 삼았던 것과 다른 사유를 추가하거나 변경하는 것을 말함.

### 2) 처분사유의 추가·변경의 허용여부

#### 가) 문제점

- 처분사유의 추가·변경을 절대적으로 허용하지 않으면 취소소송의 원고가 일단 승소하였다 하더라도 이후 행정청이 다른 사유로 동일한 처분을 하게 되고, 원고가 이에 대하여 다시 소송을 제기하여야 하는 소송불경제가 발생함.
- 반대로 처분사유의 추가·변경을 무한정 인정하면 원고에게 예기치 못한 손해를 입히게 되는 경우가 발생함. 따라서 양자 간에 조화를 이루는 것이 중요함.

#### 나) 판례의 태도

- 판례는 “행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서 처분청은 **당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있을 뿐**, 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로서 주장함은 허용되지 않는다(대법원 1992. 2. 14. 선고 91누3895 판결)”고 하여 제한적으로 인정하는 입장임.

### 3) ‘기본적 사실관계의 동일성’의 구체적 판단기준

#### 가) 기본적 사실관계의 동일성이란

- 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정된다(대법원 2001. 9. 28. 선고 2000두8684 판결, 2004. 11. 26. 선고 2004두4482 판결 등 참조).

#### 나) 기본적 사실관계의 동일성 인정 판례(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005두10446 판결 [건축허가신청반려처분취소])

- 자연녹지지역 내에 있는 원고 소유의 토지상에 골프연습장 및 근린생활시설을 신축하는 내용의 건축허가신청에 대하여 행정청이 ①「공유수면매립지에 대한 도시계획수립 등 향후 토지이용계획 검토가 이루어질 때까지 건축허가결정을 유보」

한다는 이유로 건축허가신청을 반려 처분하였는데, 이후 원고가 제기한 취소소송 계속 중에 ②「주민휴식공간으로 조성한 호수 주변에 철골구조물의 골프연습장이 건축될 경우 주변경관과의 부조화가 예상되어 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제58조 제1항 제4호에 저촉」된다는 처분 사유를 추가하였는데, 대법원은 ①번 처분사유에는 ②번 처분사유가 내포되어 있고, ①번 사유와 ②번 사유는 모두 신축 예정 건물이 공유수면매립 과정에서 형성된 호수에 인접하여 있다는 점을 공통으로 하고 있다는 점에서 기본적 사실관계의 동일성을 인정함.

다) 기본적 사실관계의 동일성 부정 판례(대법원 1992. 2. 14 선고 91누3895 판결 [토지형질변경불허가처분취소])

- 행정청이 자연녹지 내의 신규 토지형질변경허가는 관계법규 및 ○○시의 토지의 형질변경등 행위 허가 등에 관한 세부시행 지침 개정 시달 시까지 억제하라는 지시를 받았으므로 ①위 지시에 따라 현재로서는 허가해줄 수 없다는 이유로 신청을 불허하는 처분을 하고, 취소소송이 제기되자 ②원고가 공장을 신축하려면 공로에 이르는 진입로가 막다른 도로의 형태이기 때문에 그 노폭이 6미터 이상 되는 경우에만 건축허가를 받을 수 있는데, 현재 위 진입로 중에는 노폭이 5미터밖에 되지 아니하는 부분이 5미터 정도 있는 관계로 건축허가를 받을 수 없어 토지 형질변경 행위의 목적인 공장의 신축이 불가능하다는 처분사유를 추가하였으나 ①번 사유와 ②번 사유의 기본적 사실관계의 동일성이 부정됨.

#### 4) 조세소송에서 판례의 태도

##### 가) 일반적 태도

- 과세처분취소소송의 소송물은 과세관청이 결정한 세액의 객관적 존부이므로, 과세관청으로서는 소송 도중 사실심 변론종결시까지 당해 처분에서 인정한 과세표준 또는 세액의 정당성을 뒷받침할 수 있는 새로운 자료를 제출하거나 처분의 동일성이 유지되는 범위 내에서 그 사유를 교환·변경할 수 있는 것이고, 반드시 처분 당시의 자료 만에 의하여 처분의 적법 여부를 판단하여야 하거나 처분 당시의 처분사유만을 주장할 수 있는 것은 아님(대법원 1997. 10. 24. 선고 97누2429 판결, 대법원 2001. 6. 15. 선고 99두1731 판결 등).

##### 나) 처분사유 추가·변경 허용 사례

- 납세자가 상속세 및 증여세법상 주식취득자금을 증여받은 것으로 추정된다는 사유로 과세관청이 납세자에 대하여 부과처분을 하고 납세자가 그 처분의 취소를 구하는 소송을 제기하여 그 소송이 계속되던 중, 납세자가 명의신탁 증여의제 규정에 의하여 주식을 증여받은 것으로 의제된다는 점을 과세관청이 예비적 처분사유로 추가한 것은 처분의 동일성이 유지되는 범위 내의 처분사유의 변경이어서 허용됨(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010두7277 판결).

## 나. 행정소송에서 청구취지의 변경

### 1) 청구취지의 변경의 의의

- 청구취지의 변경은 원칙적으로 소의 변경임. 소송의 계속 후 당사자(피고), 청구의 취지, 청구의 원인 등을 변경하는 것을 소의 변경이라고 함. 행정소송법은 제21조에서 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론 종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로써 소의 변경을 허가할 수 있다고 규정함.

#### 행정소송법

#### 제21조(소의 변경)

①법원은 취소소송을 당해 처분등에 관계되는 사무가 귀속하는 국가 또는 공공단체에 대한 당사자소송 또는 취소소송외의 항고소송으로 변경하는 것이 상당하다고 인정할 때에는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로써 소의 변경을 허가할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 허가를 하는 경우 피고를 달리하게 될 때에는 법원은 새로이 피고로 될 자의 의견을 들어야 한다.

③제1항의 규정에 의한 허가결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다.

④제1항의 규정에 의한 허가결정에 대하여는 제14조제2항·제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

### 2) 청구취지 변경의 요건

#### 가) 소송계속중일 것

- 행정소송이 적법하게 제기되어 사실심이 계속 중이고 변론 종결 전이어야 함.

#### 나) 청구의 기초에 변경이 없을 것

- ‘청구의 기초’는 신·구청구간 관련성을 뜻하며, 대법원 판례(대법원 1990. 1. 12. 선고 89다카24622 판결)는 “동일한 생활 사실 또는 동일한 경제적 이익에 관한 분쟁에 있어서 그 해결방법에 차이가 있음에 불과한 청구취지 및 청구원인의 변경은 청구의 기초에 변경이 없다”고 판시함.

#### 다) 상당한 이유가 있을 것

- 소의 변경은 상당한 이유가 있어야 하며, 소송경제, 새로운 피고에 입히는 불이익의 정도 등을 종합적으로 고려하여 결정함.

#### 라) 취소소송을 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송으로 변경하는 것일 것

#### 마) 변경하는 소가 적법하게 제기될 수 있어야 할 것

- 무효등확인소송을 취소소송으로 변경하는 경우 제소기간 준수 필요

### 3) 항소심에서 청구취지의 변경

- 항소심에서도 위 나)항의 요건을 갖춘 경우에는 상대방의 동의가 없어도 청구취지 변경이 가능함. 다만 항소심에서 청구취지 변경은 피고에게 제1심의 심급의 이익을 잃게 하기 때문에 청구의 기초의 변경이 없어야 한다는 요건을 엄격히 해석하여야 함.

### 4) 절차

- 청구취지의 변경을 위해서는 원고의 신청 외에 변경허가로 인해 피고를 달리하게 될 때에는 새로이 피고가 될 자의 의견도 들어야 함(행정소송법 제21조 제2항).

### 5) 효과

- 피고의 변경이 있는 경우 새로운 피고에 대한 소송은 처음부터 소를 제기한 때에 제기된 것으로 보며, 종전의 피고에 대한 소송은 취하된 것으로 보게 됨(행소법 제21조 제4항). 종전의 소와 관련하여 진행된 일련의 절차는 변경된 새로운 소에 그대로 유효하게 유지됨.

## 다. 상고심의 판단 대상

- 「상고」란 종국판결에 대한 법률심에의 상소로서, 제1심 및 제2심과 다르게 원판결의 당부를 전적으로 법률적인 측면에서만 심사한다는 차이가 있음.
- 따라서 법률심으로서의 상고심은 원심판결의 사실인정을 전제로 한 사후심의 성격이 있으나, **직권조사사항**(상소요건의 존부, 재심사유, 소송절차위배 유무, 판단의 누락 등)을 판단함에 있어서는 새로운 사유를 참작할 수 있고 필요한 증거조사도 가능하며, 당사자는 이에 관해 새로운 주장, 입증도 가능함.

☞ 상고심에서는 새로운 청구가 허용되지 않는 것이 원칙임. 따라서 **상고인이 새로운 주장이나 증거를 제출할 수 없고**, 법원으로서도 위 직권조사사항이나 직권탐지사항 이외에는 사실조사를 할 수 없음

#### 대법원 2001. 4. 27. 선고 99다17319 판결

“원심에서 주장하지 아니하였다가 상고심에 이르러 비로소 주장하는 새로운 사실은 적법한 상고이유가 될 수 없다.”

#### 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다74048 판결

“민사재판에서 증거의 취사와 사실인정은 사실심인 원심의 전권에 속하는 사항으로서, 상고심에 이르러서 새로운 증거를 제출하여 원심의 사실인정을 다투는 것은 허용되지 아니한다.”

☞ 대법원은 해당 사건이 법률이 규정한 특정한 사유를 포함하지 않았다면 상고기록을 받은 날부터 4개월 이내에 상고심절차에 관한 특례법에 따라 본안심리 없이 상고를 기각 할 수 있음(심리불속행 기각)

### ■ 무효확인 소송 사건

- ▶ 무효확인 소송의 경우 제소기간의 제한이 없음. “취득세 등 부과처분 무효확인” 소송이 제기된 사안에 대하여 피고인 처분청에서는 원고가 처분이 있음을 안 날부터 90일이 경과한 이후에 소송을 제기하였다고 판단하여 법원에 각하 대상이라는 취지의 답변서 제출

⇒ 도에서 무효확인 소송임을 확인하고 기 제출한 답변서 내용을 수정하는 준비서면을 작성하여 처분청에 송부

### ■ 처분사유 및 납부불성실가산세 기산일

- ▶ 처분청에서는 처분사유를 “정당한 사유 없이 유예기간 내 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우”로 하여 부과처분 하였으나, 납부불성실가산세는 “다른 용도로 사용한 경우”로 하여 부과처분 함.

⇒ 부과처분 전에 처분사유, 과세요건(납세의무자, 과세물건, 과세표준, 세율, 납세의무성립일 등), 부과제척기간 경과 여부, 납부불성실가산세 기산일, 무신고가산세 OR 과소신고가산세 대상 여부 등을 반드시 검토·확인 후 부과처분 필요

### ■ 경락으로 미완성 건축물(단독주택) 취득(부속토지 포함) 시 주택 취득세율 적용 대상 해당 여부 사건

- ▶ 법원 제출서면은 재판장과 주심 판사(판결문 작성)를 위하여 작성하는 것이므로 처분의 적법성 및 과세요건 사실에 관한 사실관계(자료가 뒷받침된 표, 세액 계산표 등) 자료를 제출하는 것이 중요함. 이 사건의 경우 주택 취득세율 관련 다툼이므로 답변서에 ① 주택으로 인정되는 경우와 불인정되는 경우의 세율 및 세액 등을 정리한 표와, ② 주택 취득세율 개정 연혁, 개정 취지 및 사례 등을 제시하며 이 사건 처분의 적법성을 주장하여야 했으나, 처분청에서 제출한 답변서에는 이런 내용이 없었음

⇒ 도에서는 공동수행사건은 아니지만 처분청에서 기 제출한 답변서 내용을 수정·보완하는 내용의 준비서면을 작성하여 처분청에 송부(준비서면 일부내용 아래 참조)

#### 가. 이 사건 부동산의 ‘주택’ 해당 여부에 따른 취득세 등의 적용 세율

원고가 이 사건 부동산을 경락받아 경락대금을 완납한 시점(2019.12.5.)에 이 사건 건물부분은 완공되지 않은 미완성의 건축물이었습니다. 따라서 경락대금 완납 시 이 사건 부동산이 구 지방세법 제11조 제1항 제8호의 ‘주택’에 해당하는지 여부에 따라 아래 표와 같이 적용세율이 달라집니다.

| 취득원인         | 취득시점                              | 주택 인정                                   |       | 주택 불인정 |                  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------------|
|              |                                   | 토지 부분                                   | 건물 부분 | 토지 부분  | 건물 부분            |
| 경락 취득        | 경락 대금 완납 시                        | 취득세 1%*                                 |       | 취득세 4% | 등록면허세** 2%       |
| 건축물<br>건축 취득 | 사용승인서 교부일<br>or 사실상 사용일<br>중 빠른 날 | 토지 부분이 주택의<br>부속토지가 되어 일체로<br>'주택'에 해당. |       | -      | 취득세(특례)***<br>2% |

\* 경락금액이 482,000,000원으로 6억원 이하 취득세율 1% 적용 대상임(구 지방세법 제11조 제1항 제8호)

\*\* 건물 부분은 미완성으로 취득시기가 도래하지 않았다고 보아 소유권이전등기에 따른 등록면허세만 부과함.

\*\*\* 소유권이전등기에 따른 등록면허세 성립 후 건축물의 취득시기가 도래한 경우에는 특례 취득세율 적용(구 지방세법 시행령 제30조 제2항 제5호)

## 나. 각 적용 세율에 따른 취득세 등 세액 계산

| 취득원인 구분      | 주택 인정                                           |       | 주택 불인정*                                             |                                         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|              | 토지 부분                                           | 건물 부분 | 토지 부분                                               | 건물 부분                                   | 합계              |
| 경락 취득        | 6,266,000원<br>(취득세 1%, 농특세 0.2%,<br>지방교육세 0.1%) |       | 14,327,500원<br>(취득세 4%,<br>농특세 0.2%,<br>지방교육세 0.4%) | 4,092,780원<br>(등록면허세 2%,<br>지방교육세 0.4%) | 18,420,280원**   |
| 건축물<br>건축 취득 |                                                 |       | -                                                   | 3,751,720원<br>(취득세 2%,<br>농특세 0.2%)     | 취득시기<br>도래 후 납부 |

\* 과세표준액(경락금액 482,000,000원을 각 시가표준액으로 안분) : 토지 부분 311,467,238원, 건물 부분 170,532,762원

\*\* 당초 원고가 신고·납부한 22,172,000원(세율4.6%)중 건물 부분 취득세 등 3,751,720원(22,172,000원-18,420,280원)을 환급하였음.

## 2. 적용 법률에 대하여

### 가. 구 지방세법 제11조 제1항 제8호의 개정 연혁

이 사건은 이 사건 부동산이 구 지방세법 제11조 제1항 제8호의 '주택'(이하 '구 지방세법상 주택'이라고 합니다)에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그런데 구 지방세법상 주택의 개념은 크게 두 번의 개정을 거쳐 그 의미를 분명히 하는 작업이 이루어졌습니다. 따라서 개정 연혁에 따른 조문 변경 내용을 살펴 볼 필요가 있습니다.

### 나. 1차 개정(2016. 12. 27.)에 대하여

개정전 구 지방세법 제11조 제1항 제8호<sup>15)</sup>는 건축물대장에 주택으로 등재된 주택에 한정하여 '주택'으로 보아, 건축물대장이 없는 경우 등기부에 주택으로 기재된 경우라도 주택 취득세율을 적용받지 못하는 문제가 있었습니다. 이에 2016. 12. 27. 해당 규정이<sup>16)</sup> 개정되어 사용승인서·임시사용승인서·부동산 등기부에 주택으로 기재된 경우에도 '주택' 개념에 포함시켜 주택 취득세율 적용 대상을 확대하였습니다.

| 1차 개정 전<br>구 지방세법(2016.12.27. 법률 제14475호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 제8호                                        | 1차 개정 후<br>구 지방세법(2018.12.31. 법률 제16194호로 개정되기 전의 것) 제11조 제1항 제8호                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택으로서 「건축법」 제38조에 따른 <u>건축물대장에 주택으로 기재되고</u> , 건축물의 용도가 주거용---으로 사용하는 건축물과 그 부속토지를 말한다. | 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택으로서 「건축법」에 따른 <u>건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 「부동산등기법」에 따른 등기부에 주택으로 기재---</u><br><u>되고</u> , 건축물의 용도가 주거용---으로 사용하는 건축물과 그 부속토지를 말한다. |

## 다. 2차 개정(2018. 12. 31.)에 대하여

2018. 12. 31. 구 지방세법 제11조 제1항 제8호는 다시 개정<sup>17)</sup>(이하 ‘이 사건 개정’이라고 합니다)되어, ‘주택’의 용도 요건이 『건축물의 용도가 주거용으로 사용하는 건축물과 그 부속토지』에서 『주거용 건축물과 그 부속토지』로 변경되었습니다.

그런데 법제처는 이 사건 개정 이유에 대하여 『저출산 대책의 일환으로 지역에 양질의 보육시설 설립을 지원하기 위하여 가정어린이집, 지역아동센터 등의 용도로 취득하는 주택에 대한 취득세율을 완화』 하기 위하여 해당 규정의 주택 제외 문구(아래표의 음영부분)를 삭제하였음을 밝히고 있습니다(참고자료 법제처 개정이유 참조).

| 2차 개정 전<br>구 지방세법 제11조 제1항 제8호(2018.12.31. 법률 제16194호로 개정되기 전의 것)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2차 개정 후<br>구 지방세법 제11조 제1항 제8호(2019.12.31. 법률 제16855호로 개정되기 전의 것)                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주택법」 제2조제1호에 따른 주택으로서 「건축법」에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 「부동산등기법」에 따른 등기부에 주택으로 기재---되고, <u>건축물의 용도가 주거용</u> (「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집, 「아동복지법」 제52조 제1항제4호 및 제8호에 따른 공동생활가정·지역아동센터(같은 조 제2항에 따라 통합하여 설치한 경우를 포함한다) 및 「노인복지법」 제31조에 따른 노인복지시설로서 주거용으로 사용되는 시설은 제외하되, 「노인복지법」(법률 제13102호로 개정되기 전의 것)을 말한다)에 따른 분양형 노인복지주택은 포함한다) <u>으로 사용하는 건축물과 그 부속토지</u> 를 말한다. | 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택으로서 「건축법」에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 「부동산등기법」에 따른 등기부에 주택으로 기재---된 <u>주거용 건축물과 그 부속토지</u> 를 말한다 |

따라서 이 사건 개정으로 ‘구 지방세법상 주택’의 용도 요건을 표현하는 문구가 변경되었을 뿐, 그 내용이 변경된 것이 아니라는 점은 의심할 여지가 없습니다.

즉, 『주거용으로 사용하는』과 『주거용』은 같은 의미로, 단순히 공부상 주거용으로 용도가 기재된 것으로 충분하지 않고 ‘실제 주거용으로 사용될 수 있을 정도의 구조’를 갖출 것이 요구됩니다.

## 라. 소결

### <구 지방세법상 ‘주택’ 개념 요건의 변천표>

| 개정 전                                                                                                | 1차 개정(2016.12.27.)                                                                                                      | 2차 개정(2018.12.31.)                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>①</b> 주택법 제2조 제1호에 따른 주택<br><b>②</b> 건축물대장에 주택으로 기재<br><b>③</b> 건축물의 용도가 주거용으로 사용하는 건축물과 그 부속 토지 | <b>①</b> 주택법 제2조 제1호에 따른 주택<br><b>②</b> 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 등기부에 주택으로 기재<br><b>③</b> 건축물의 용도가 주거용으로 사용하는 건축물과 그 부속토지 | <b>①</b> 주택법 제2조 제1호에 따른 주택<br><b>②</b> 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서 또는 등기부에 주택으로 기재<br><b>③</b> 주거용 건축물과 그 부속토지 |

위 표에서 알 수 있듯이 1차 개정에서 부동산 등기부에 주택으로 기재된 경우를 ‘주택’에 포함시키도록 ②번 요건이 개정되었다고 하여, 건축물이 ‘실제 주거에 사용될 수 있을 정도의 구조’를 갖출 것이 요구되는 용도 요건(③번)의 의미가 변하였다고 볼 수는 없습니다. 즉 이 사건 개정으로 『건축물의 용도가 주거용으로 사용되는 건축물과 그 부속토지』의 표현 문구가 변하였을 뿐 그 의미는 동일합니다.

15) 구 지방세법(2016.12.27. 법률 제14475호로 개정되기 전의 것) 참조

16) 구 지방세법(2016.12.27. 법률 제14475호로 개정되어 2018.12.31. 법률 제16194호로 개정되기 전의 것) 참조

17) 구 지방세법(2018.12.31. 법률 제16194호로 개정되어 2019.12.31. 법률 제16855호로 개정되기 전의 것) 참조

지방세 소송 매뉴얼

# 참고서식



## 가. 소송수행자 지정요청서

■ 경기도 도세소송 사무처리 규정 [별지 제1호서식]

## 소송수행자 지정요청서

아래 도세소송에 대하여 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제5조 제1항에 따라  
상급 행정청인 귀 소속 직원을 공동소송수행자로 지정하여 줄 것을 요청합니다.

1. 상대방
2. 사건명
3. 법원 및 사건번호
4. 소장(부분) : 별첨

년    월    일

시장 · 군수

경기도지사 귀하

## 나. 소송수행자 지정승인서

■ 경기도 도세소송 사무처리 규정 [별지 제2호서식]

## 소송수행자 지정승인서

아래 도세소송에 대하여 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제5조 제1항에  
따라 아래 직원을 공동소송수행자로 지정하도록 승인합니다.

1. 상대방
2. 사건명
3. 법원 및 사건번호
4. 소송수행자    소속    직급    성명

년    월    일

경 기 도 지 사

시장 · 군수 귀하

다. 소송사무보고

■ 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙 [별지 제32호서식]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">기            관            명</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> 문서번호<br/> 수신 <b>법무부장관</b><br/> 제목 <b>소송사무보고(통보)</b> </div> <div style="text-align: right;"> 20 . . .<br/> 발신 ○ ○ ○ ○ ○ (인) </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 다음 행정소송사건 (접수, 진행, 결과)를 보고(통보)합니다 </div> |   |                 |                                                                   |
| 원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 고 | 피               | 고                                                                 |
| 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 건 | 명               |                                                                   |
| 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 건 | 번호              | 검찰청<br>행정청      사건번호                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 | 법원 및 사건번호<br><br>○○ 지방법원      호<br>○○ 고등법원      호<br>대 법 원      호 |
| 담                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 당 | 검               | 사                                                                 |
| 공                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 익 | 법               | 무                                                                 |
| 관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 관 | 소송수행자<br>또는 대리인 |                                                                   |
| 접                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수 | 일               | 자                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 응소<br>제소        | 공동수행 해당사항<br>또는 소송물가액                                             |
| 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 건 | 개 요             |                                                                   |
| 소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 송 | 진 행 상 황         |                                                                   |
| 선                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 고 | 일               | 자                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |                                                                   |
| 소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 송 | 결               | 과                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 판결문 송달일자        |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 결과조치(상소·확정)     |                                                                   |
| 첨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 부 |                 |                                                                   |

**라. 소송진행상황보고**

■ 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙 [별지 제34호의2서식]

|                                                 |                                                                                              |                       |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 기                      관                      명 |                                                                                              |                       |                      |
| 문서번호 :                                          |                                                                                              | 20   .   .   .        |                      |
| 수신 : 법무부장관                                      |                                                                                              | 발신   ○ ○ ○ ○ ○ (인)    |                      |
| 제목 : 소송진행상황보고(통보)                               |                                                                                              |                       |                      |
| 사    건    번    호                                | 법    원                                                                                       |                       | 사    건    명          |
|                                                 | 법    무    부                                                                                  |                       |                      |
|                                                 | 검    찰                                                                                       |                       |                      |
| 원            고                                  |                                                                                              |                       | 피            고       |
| 담    당    자                                     |                                                                                              |                       | 사    건    구    분     |
|                                                 |                                                                                              | 공   동   ·   지   휘     |                      |
| 소   송   수   행   자                               |                                                                                              | 전   화   ·   F   A   X |                      |
| 변    론    기    일                                |                                                                                              |                       | [    ]선고<br>[    ]속행 |
| 소   송   진   행   상   황                           |                                                                                              |                       |                      |
| 구            분                                  | 출석여부 및 주장사항                                                                                  |                       | 입증방법                 |
| 원            고                                  |                                                                                              |                       |                      |
| 피            고                                  |                                                                                              |                       |                      |
| 재판부지시사항                                         |                                                                                              |                       |                      |
| 차   회   진   행<br>예   정   사   항                  |                                                                                              |                       |                      |
| 소송수행자의견                                         |                                                                                              |                       |                      |
| 첨            부                                  | [    ]답변서 [    ]준비서면 [    ]증거목록 [    ]증인신문사항<br>[    ]증거신청서 [    ]기타(                      ) |                       |                      |

**마. 상소(제가포기) 의견서**

■ 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙 [별지 제34호의3서식]

(앞면)

|                |       |      |                        |      |  |
|----------------|-------|------|------------------------|------|--|
| 사 건 번 호        | 법 원   |      | 사 건 명                  |      |  |
|                | 법 무 부 |      |                        |      |  |
|                | 검 찰   |      |                        |      |  |
| 원 고            |       |      | 피 고                    |      |  |
| 선 고 일 자        |       | 송달일자 |                        | 불변기간 |  |
| 소 송 수 행 자      | 행 정 청 |      | 공동소송수행<br>또는<br>소송지휘검사 |      |  |
|                | 검 찰 청 |      |                        |      |  |
| 사 건 개 요        |       |      |                        |      |  |
| 주 요 쟁 점        |       |      |                        |      |  |
| 관 련 법 령        |       |      |                        |      |  |
| 변 론<br>진 행 상 황 |       |      |                        |      |  |

(뒷면)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 국가 또는<br>행정청<br>주장 사실           |  |
| 상대방<br>주장 사실                    |  |
| 국가 또는<br>행정청 제출<br>증거 및<br>증거요지 |  |
| 상대방제출 증거<br>및<br>증거요지           |  |
| 판결주문<br>및 요지                    |  |
| 상소제기<br>(포기) 이유                 |  |

## 바. 패소원인분석표(임의서식)

|                      |           |                  |       |  |                   |  |
|----------------------|-----------|------------------|-------|--|-------------------|--|
| 사건번호                 | 법원        |                  | 원 고   |  | 검사공동소송<br>수 행 사 건 |  |
|                      | 검찰        |                  | 피 고   |  | 행정청 직원<br>단독수행사건  |  |
| 검찰청<br>사건번호          |           |                  | 사 건 명 |  | 소송물<br>가 액        |  |
| 행정청<br>주 장<br>사 실    |           |                  |       |  |                   |  |
| 상대방<br>주 장<br>사 실    |           |                  |       |  |                   |  |
| 패소원인<br>구 분          | 원천적 패소원인  | 사건의 성질상 패소       |       |  |                   |  |
|                      |           | 하자있는 행정처분        |       |  |                   |  |
|                      |           | 판례배치 행정처분        |       |  |                   |  |
|                      |           | 법령개정             |       |  |                   |  |
|                      |           | 증거멸실             |       |  |                   |  |
|                      | 법원과의 견해차이 | 법령해석의 견해차이       |       |  |                   |  |
|                      |           | 증거판단의 견해차이       |       |  |                   |  |
|                      |           | 재량권범위 등에 대한 견해차이 |       |  |                   |  |
|                      | 소송수행 잘못   | 주장사실 미제출 또는 부적절  |       |  |                   |  |
|                      |           | 증거제출 부적절 또는 미흡   |       |  |                   |  |
| 상대방 주장·입증에 대한 대처 미흡  |           |                  |       |  |                   |  |
| 기 타                  |           |                  |       |  |                   |  |
| 구체적인<br>패소원인         |           |                  |       |  |                   |  |
| 소송수행<br>잘못에<br>대한 조치 |           |                  |       |  |                   |  |
| 참고사항                 |           |                  |       |  |                   |  |

# 사. 답변서 유형

## (1) 일반적 답변서

| 답 변 서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 참고사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>사 건 2019구합12345 취득세 등 부과처분 취소(참고①)</p> <p>원 고 *** 주식회사</p> <p>피 고 00시장 외 3</p> <p>위 사건에 관하여 피고 2 00시 00구청장(참고②)의 소송수행자는 아래와 같이 답변합니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>청구취지에 대한 답변(참고③)</b></p> <p>1. 원고의 피고 00시 00구청장에 대한 청구를 기각한다.</p> <p>2. 소송비용은 원고가 부담한다.</p> <p>라는 판결을 구합니다.</p> <p style="text-align: center;"><b>청구원인에 대한 답변</b></p> <p>1. 이 사건 취득세 등의 부과처분 경위(참고④)</p> <p style="text-align: center;">(주어 - 시점 - 상대방 - 목적물 - 행위 순서로 작성)</p> <p>가. 원고는 2011. 8. 30. 소외 ***로부터 성남시 분당구 판교동 *** 번지 토지(이하, “이 사건 토지”라고 합니다)를 분양권 전매를 통하여 매수하고(을나(참고⑤) 제1호증 계약서<sup>18)</sup>), 같은 날 잔금을 완납하고, 이 사건 토지에 대한 취득가액을 747,807, 170원으로 하여 2011. 8. 30. 취득세를 신고·납부하였습니다(을나 제2호증의1 취득세신고서).</p> <p>나. 피고는 … (을나 제2호증의1 부동산거래계약신고필증)를 한 사실을 확인하고 과소 신고된 821,974,800원을 과세표준으로 하여 산출된 취득세 등 58,633,360원(가산세(참고⑥) 20,822,540원 포함)을 과세예고 하였습니다.</p> <p>이에 원고는 2014. 11. 10. 경기도지사에게 과세전적부심사청구서를 제출하였고 심의결과 불채택으로 통지되어 피고는 2015. 1. 5. 이에 대한 취득세 등58,998,290원(가산세 21,117,740원 포함)을 부과하였습니다(을나 제3호증 취득세 부과자료)(이하 ‘이 사건 처분’이라 합니다(참고⑦)).</p> | <p>① 사건, 원고, 피고 란 기재는 ‘대법원 나의사건 검색’에 나타난 내용대로 작성</p> <p>② 피고가 여럿인 경우 자신이 담당하는 처분청을 특정하여 표시하여야 함</p> <p>③ 본안 전 항변 사항이 있을 때:<br/>1. 원고의 청구를 각하 또는 기각한다.<br/>2. 소송비용은 원고가 부담한다. 라는 판결을 구합니다.</p> <p>④ 처분경위 작성방법<br/>가. 원고의 거래 또는 과세요건 나. 피고의 부과 처분 사실 (경정거부처분을 다루는 사건이면 경정청구사실 및 그 거부처분 사실을 함께 기재)<br/>다. 전심절차 내역 (세무조사 내역이나 과세전적부심사 내역은 나.항 처분 내역과 관련하여 기재)</p> <p>⑤ 피고가 여럿인 경우 피고의 서증은<br/><b>피고 1은 을가,</b><br/><b>피고 2는 을나,</b><br/><b>피고 3은 을다,</b><br/>등의 순서로 기재</p> <p>⑥ 가산세는 본세와 별개의 과세처분이기에 가산세 내역은 별도로 계산하여 밝혀주어야 함</p> <p>⑦ 이 사건 처분, 지방세법(2000. . . 법률 제00호로 개정되기 전의 것) 등 서면에서 반복적으로 사용되는 설명을 ‘이 사건 처분’ 등으로 표시하여 작성하는 것이 좋음</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>다. 원고는 이에 불복하여 2015. 3. 24. 이의신청서를 제출하였으나 기각 결정을 받음에 따라 2015. 9. 10. 이 사건 소송을 제기하였습니다.</p> <p><b>2. 원고주장의 요지</b><br/>소장에 기재된 내용을 최대한 간결하게 요약하며 쟁점마다 한 문단으로 처리하면 충분</p>                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| <p><b>3. 관련 법령 및 규정</b><br/>별지 기재와 같습니다. (참고⑧)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>⑧ 인용 법령이 긴 경우 별지 기재로 같음하는 경우가 통상적임</p>                                 |
| <p><b>4. 이 사건 처분의 적법성</b><br/>세부목차에서 세부제목을 달아주면 논점이 부각되고 피고의 주장이 더 선명하게 드러나는 이점이 있음<br/>쟁점이 하나인 경우에는 가.항 (법령 및 판례의 내용 설명), 나.항(사실관계), 다.항(처분의 적법성)<br/>3단계의 목차로만 구성하여도 무방</p> <p><b>5. 결론</b></p> <p style="text-align: center;"><b>입증방법</b></p> <p>1. 을나 제1호증      계약서<br/>1. 을나 제2호증의1      취득세신고서<br/>1. 을나 제2호증의2      부동산거래계약신고필증</p> |                                                                           |
| <p style="text-align: center;"><b>첨부서류</b>(참고⑨)</p> <p>1. 대법원 2019. 1. 3. 선고 2017두1234 판결</p> <p style="text-align: center;">20. . .</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>⑨ 판례나 조세심판원 결정례 등을 첨부</p>                                              |
| <p style="text-align: right;">피고 0000<br/>위 피고의 소송수행자<br/>000</p> <p>00지방법원 제3행정부(나)(참고⑩) 귀중</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>⑩ 주심 판사를 표시해주는 것이 좋으며 누가 주심 판사인지는 ‘대법원나의사건검색’에서 (가) (나) (다) 표시로 확인</p> |

18) 답변서 및 준비서면에서 입증방법으로 첨부하는 **서증**은 반드시 그 내용을 꼼꼼하게 읽어보고 정확하게 인용하여야 합니다. 서증 분량이 방대한 경우에는 을 제\*호증 제 몇 쪽이라는 것까지 상세하게 밝혀주는 것이 좋습니다. 또한 서증번호는 ① 본문 ② 입증방법 ③ 전자소송 입력 시 모두 일치해야 합니다.(서면을 수정하다보면 본문과 입증방법에서 번호가 뒤바뀌는 경우가 혼합니다)

(2) 형식적 답변서

답 변 서

사 건

원 고

피 고

위 사건에 관하여 피고 소송수행자는 다음과 같이 답변합니다.

- 다 음 -

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.  
라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

위 사건의 원고 청구원인에 대한 피고의 자세한 답변은 조속히 정리하여 제출하도록 하겠습니다.

2022. . .

피고 ○ ○ ○ ○  
위 피고의 소송수행자  
지방세무주사 ○ ○ ○

○○지방법원 제○행정부 귀중

(3) 본안 전 항변+답변서

답 변 서

사 건  
원 고  
피 고

위 사건에 관하여 피고 소송수행자는 다음과 같이 답변합니다.

- 다 음 -

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각(각하)한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.  
라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 본안 전 항변 - 당사자 적격의 문제 (소송요건의 흠결사유 주장)

당사자소송의 경우 행정소송법 제3조 제2호, 제39조에 의하여 그 법률관계의 한쪽 당사자인 국가·공공단체 그 밖의 권리주체가 피고적격을 가지므로 지방자치단체의 장이 아닌 지방자치단체 자체가 당사자입니다. 따라서 피고를 '경기도지사'로 지정한 원고의 이 사건 소송은 피고적격이 없어 소 각하사유에 해당된다고 할 것입니다.

2. 본안에 대한 답변

- 가. 이 사건 취득세 등의 부과처분 경위
- 나. 원고주장의 요지

3. 결론

2022. . .

피고 ○ ○ ○ ○

위 피고의 소송수행자  
지방세무주사 ○ ○ ○

○○지방법원 제○행정부 귀중

## 아. 준비서면 서식

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 참고사항                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>준 비 서 면</b></p> <p>사 건 2019구합12345 취득세 등 부과처분 취소<br/>원 고 *** 주식회사<br/>피 고 OO시장 외 3</p> <p>위 사건에 관하여 피고 2 00시 00구청장의 소송수행자는 다음과 같이 변론을 준비합니다.</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1. 원고의 주장 요지<br/>앞서 제출된 원고 준비서면의 주장요지(원고 준비서면의 목차와 결론 참고)를 간단히 서술</p> <p>2. 원고의 설립이 '창업'에 해당하는지 여부에 대하여</p> <p>3. 원고의 신의칙 위반 주장에 대하여</p> <p>4. 결론</p> |  |                                           |
| <p style="text-align: center;"><b>입증방법</b></p> <p>1. 을나 제3호증(참고㉔) 표준손익계산서</p> <p>1. 을나 제4호증 제조원가명세서</p> <p style="text-align: center;">20. . .</p> <p style="text-align: right;">피고 0000<br/>위 피고의 소송수행자<br/>000</p> <p>OO지방법원 제3행정부(나) 귀중</p>                                                                                                                                         |  | <p>㉔ 앞서 제출한 서면 입증서류의 그 다음 숫자 순번으로 시작함</p> |

## 자. 참고서류 제출방법

첨부서류 제출

\* 필수입력사항

증거를 첨부서류로 입력하면 증거로서 효력이 없습니다.

\* 서류명

직접입력

☐ 파일명과 동일

\* 파일첨부

▲ ▼

파일첨부

선택삭제

모두삭제

파일 이름

InnoDS

0.00KB/50.00MB

파일크기

• 첨부가능한 파일 형식

1. 일반문서(PDF파일로 자동변환, 10MB까지 첨부가능) : HWP, DOC, DOCX, PDF, TXT, XLS, XLSX, BMP, JPG, JPEG, GIF, TIF, TIFF, PNG

▶ 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 제8조 제4항에 따라 원칙적으로 HWP, DOC 등 원본 파일을 직접 제출하여야 하므로, 출력물을 스캔하여 제출하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

▶ 파일첨부가 완료되면 [등록]버튼을 눌러 첨부파일을 첨부서류목록에 추가할 수 있습니다.

▶ 서류명에 특수문자(/, ₩, :, \*, ?, ", <, >, |, =, %, &)는 입력할 수 없습니다.

- 서면에 참고로 인용한 판례·조세심판원 결정례·감사원 심사자료, 논문, 실무서 스캔 자료 등은 주로 참고서류로 제출하며, 전자소송의 '첨부서류' 제출로 제출함.
- 하급심 판결, 전심절차(조세심판원 심판청구 등) 자료 등 유리한 자료를 제출하되 전문을 확인·발취하여 인용한 부분 외에 처분청에 불리한 내용이 포함되어 있지는 않은지 반드시 확인하여야 함

**차. 사실조회신청**(민사소송법 제294조<sup>19)</sup>) **서식**

(1) 은행으로부터 예금자의 개인정보를 회신 받고자 할 때

◎ 원고와 제3자인 예금자와의 은행거래내역을 보고자 하는데 예금자의 이름과 개설한 은행 명칭만을 아는 경우

사실조회신청서

사 건  
 원 고  
 피 고

위 사건에 관하여 원(피)고는 주장사실을 입증하기 위하여 아래와 같이 사실조회를 신청합니다.

사실조회촉탁의 목적  
 피고는 위 명의인의 주민등록번호 및 주소 등을 확보하여 추후 위 명의인의 개설 금융계좌에 대한 금융자료를 제출신청하도록 하겠습니까. 그리하여 종국적으로 원고는 위 명의인 계좌 입금 일시와 원고 통장 부외경비 인출일시를 비교대조하여 실제 부외경비가 지출되었음을 밝히도록 하겠습니까.

사실조회기관의 명칭 및 주소  
 명칭 : 0000은행  
 주소 : (03160) 서울 종로구 종로 00 (00동, 00빌딩)

사실조회사항  
 1. LEE\*\*\*\* (이\*\*), 226-20-632\*\*\* 두드림통장(비거주자 원화통장, 목동역지점) 고객번호 078\*\*  
 2. 남\*\* 226-20-63\*\*\* 두드림통장(미아동지점) 고객번호 072\*\*  
 (← 각 명의인의 주민등록번호(또는 외국인등록번호), 주소 또는 거소, 전화연락처 순서로 기재)

20. . .

피고 0000  
 위 피고의 소송수행자 000

00지방법원 귀중

- 사실조회를 통하여 개인정보를 받아낸 후(신청 후 2주일 후 회신), 다시 금융거래정보제출명령을 신청하여 실제 거래내역을 회신(2주일 후 회신)받은 사안 : 2단계 신청으로 총 한 달 정도 소요됨
  - ※ 금융기관과 대상자 이름만을 아는 경우 법원에서 금융거래정보제출명령신청을 수리하지 않음

19) 필요한 범위 내에서 개인정보 보호법 상의 민감정보, 고유식별정보, 주민등록번호 등의 송부를 요구할 수 있음 (민사소송규칙 제76조의 2 제2항)

(2) 일반사기업에 자료를 요청하는 경우

**(전체 양식은 위와 동일)**

**사실조회촉탁의 목적**

피고는 원고에게 전자담배인 “\*\*\*”에 관하여 TV홈쇼핑 및 온라인 판매에 관하여 독점권을 보장하는 약정을 체결하였습니다. 그런데 2017. 8. 29.자 사실조회회신에서 홈쇼핑 영업을 하는 \*\*\*가 피고 회사의 계좌로 2015. 5. 6.부터 2015.6. 5.까지 수시로 입금한 내역이 드러납니다. 원고는 \*\*\*가 “\*\*\*”상품을 판매하였는지를 사실조회를 통하여 확인하고자 합니다.

**사실조회기관의 명칭 및 주소**

명칭 : \*\*\*

주소 : (46229) 부산 금정구 \*\*\*

**사실조회사항**

2014 12. 1.부터 2015. 11. 30.까지

가. 주식회사 \*\*\* 또는 \*\*\*와의 거래 내역

나. 거래 상품의 종목 및 수량

다. 거래 상품이 있다면 최종소비자에게 판매한 형태(홈쇼핑 또는 온라인 매출인지 여부)

라. 주식회사 \*\*\*\*와의 관련계약이 체결되어 있다면 계약서를 1부 사본하여 제출하여 주시기 바랍니다.

- 계약서 등을 회신 받은 사안. 회신이 지연되는 경우가 많으므로 이 경우 사실조회 독촉신청서를 법원에 제출해야 함. 가급적 구체적으로 사실조회사항을 기재하여야 의미 있는 회신을 받을 수 있음.

**카. 금융거래정보·과세정보 제출명령**(금융거래정보·과세자료 제출에 관한 예규)

(1) 원고와 제3자와의 은행거래 내역을 보고자 할 때

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>금융거래정보제출명령신청서</div><div><div>사 건</div><div>원 고</div><div>피 고</div></div><div><p>위 사건에 관하여 원(피)고는 주장사실을 입증하기 위하여 아래와 같이 금융거래정보제출명령을 신청합니다.</p><div><div>대상기관의 명칭 및 주소</div><div>명칭 : 0000은행</div><div>주소 : (03160) 서울 종로구 종로 00 (00동, 00빌딩)</div></div><div><div>명의인의 인적사항</div><div>김** (810202-8*****)</div><div>서울 동대문구 제기로</div></div><div><div>요구대상거래기간</div><div>대상기간 2012.06.01~2016.03.31</div></div><div><div>사용목적</div><div>각 명의인 계좌 입금 일시와 원고 통장 부외경비 인출 일시를 비교대조하여 실제 부외경비가 지출되었음을 밝히도록 하겠습니다.</div></div><div><div>요구하는 거래정보등의 내용</div><div>각 개설계좌의 요구대상 거래 기간 동안의 금융거래내역 일체<br/>(거래 상대방·거래 일시·거래 금액·입출금방식이 명확하게 표시되도록 하여 회신하여 주시기 바랍니다)</div></div><div><div>20. . .</div><div><div>피고 0000</div><div>위 피고의 소송수행자 000</div></div><div>00지방법원 귀중</div></div></div></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(2) 원고 및 제3자의 세무서 신고 내역을 보고자 할 때

**과세정보제출명령신청서**

**대상기관의 명칭 및 주소**

명칭 : 00세무서

주소 : 경기 00시

**요구대상 인적사항**

가. 상 호 : 0000 주식회사 (법인등록번호)

대표이사 :

사업자번호 :

사업장 주소지 :

나. 상 호 : 주식회사 0000 (법인등록번호)

대표이사 :

사업자번호 :

사업장 주소지 :

**사용목적**

원고와 주식회사 0000 사이에 00제조와 관련하여 아래 거래정보 등을 통하여 두 회사 사이의 연관성을 확인하여 원고가 창업중소기업이 아니라는 피고 주장사실을 입증하기 위해서입니다.

**요구하는 거래정보 등의 내용**

0000 주식회사 및 주식회사 0000의 2018년 및 2019년의

가. 각 법인의 부가가치세 신고시 거래처사업자등록번호가 기재된 매입·매출관련서류 일체(세금계산서, 신용카드 및 현금영수증 등 매입·매출내역서(수기분 포함))

나. 각 주식이동상황명세서

다. 각 재무제표

(3) 어느 은행에 예금을 가지고 있는지 모르는 경우(여러 대상기관으로 한꺼번에 신청)

**대상기관의 명칭 및 주소**

명칭 : 국민은행

주소 : (07331) 서울 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동)

**명의인의 인적사항**

김\*\* (630912-\*\*\*\*\*)

전북 정읍시

**요구대상거래기간**

2011.05.20~2011.06.17

**사용목적**

요구대상 거래기간 동안에 위 명의인의 금융계좌에 이 사건 인출액과 유사한 시기에 유사한 금액이 입금되었음을 확인하여 이 사건 인출액은 위 명의인에게 귀속되었음을 확인하고자 합니다.

**요구하는 거래정보 등의 내용**

1. 위 명의인이 귀 은행에 2011. 5. 20.부터 2011. 6. 17. 기간 내에 개설, 유지, 해지한 은행계좌(예금, 적금, 신탁, 투자상품, 펀드, 공제, 대출 등의 계좌)의 계좌번호와 그 거래 내역(현 잔고가 표시되도록 하여 사본하여 회신하여 주시기 바랍니다)

(4) 세무서에 급·상여 대장과 일용근로 소득지급 명세서를 제출 요구한 사안

**과세정보 제공명령 신청목적**

원고가 기존에 운영해온 ‘\*\*\*온천’과 새로 설립하여 운영하는 ‘\*\*\*호텔’의 인적 구성이 다르다는 사실을 확인하여, 이를 통해 ‘\*\*\*호텔’이 원시적인 사업창출의 효과를 내고 있음을 밝히기 위함

**조회할기간**

명칭 : \*\*세무서

주소 : \*\*시 봉담읍 참샘길 27(와우리)

**과세정보 제공명령사항**

참고자료 1. 사업장등록증명 기재 사업자인 ‘\*\*\*온천’ 사업자등록번호에 관한, 2016년부터 2018년도까지의 ‘근로소득원천징수영수증’을 제공하여 주시기 바랍니다. 전부를 제공하는 것이 어렵다면 2016년부터 2018년까지의 ‘\*\*\*온천’ 소속 근로소득원천징수대상자였던 사람들의 이름(동명이인이 있다면 이를 구분할 수 있도록 생년월일 혹은 주민번호 기재 필요)이나 징수기간만을 밝혀주어도 됩니다.

참고자료 2. 사업장등록증명 기재 사업자인 ‘\*\*\*호텔’ 사업자등록번호에 관한, 2016년부터 2018년도까지의 ‘근로소득원천징수영수증’을 제공하여 주시기 바랍니다. 전부를 제공하는 것이 어렵다면 2016년부터 2018년까지의 ‘\*\*\*온천’ 소속 근로소득원천징수대상자였던 사람들의 이름(동명이인이 있다면 이를 구분할 수 있도록 생년월일 혹은 주민번호 기재 필요)이나 징수기간만을 밝혀주어도 됩니다.

- 각 연도별 ‘\*\*\*온천’과 ‘\*\*\*호텔’의 각 직원 성명 및 생년월일 근무기간 등이 표시된 엑셀문서가 회신된 사안

(5) 세관에 수입 신고 관련 과세정보를 제출 요구한 사안

**대상기관의 명칭 및 주소**

명칭 : 인천본부세관 수출입통관청사

주소 : (22381) 인천 중구 공항동로193번길 70 (운서동, 인천공항세관청사)

**명의인의 인적사항**

납세의무자 : 진\*\*\*\* 주식회사

서울 성북구 종암로

대표이사 이\*\*

**요구대상거래기간**

대상기간 : 2012.01.01~2016.06.30

**사용목적**

원고는 2012년 내지 2016년 사이에 중국에 소재 3군데 매입처로부터 수입을 하였는데, 그 중에 소외 남\*\*로부터 80% 이상을 수입하였습니다.

원고는 인천세관으로부터 원고의 수입신고내역에 관한 과세정보를 제출받아 그 수입시기 및 금액과 부외경비의 인출일시 및 금액을 대조하여 실제 부외경비가 지출되었음을 입증 하도록 하겠습니까.

**요구하는 정보의 내용**

아래 기재 납세의무자가 2012. 1. 1.부터 2016. 6. 30.까지 귀 세관을 통하여 수입하여 신고한 거래의 아래 기재 각 과세정보

가. 품명·규격·수량·품목분류표의 품목번호

나. 과세가격(CIF) 및 관세등(관세·개별소비세·교통세 등)부과액

다. 수입신고일·입항일·반입일

라. 신고대리인

마. 목적지·원산지 및 선적지

- 관세직 공무원이 엑셀표를 가공하여 A4 용지 한 장 분량으로 회신한 사안

**타. 문서제출명령**(민사소송법 제343조<sup>20)</sup>)

(1) 소송 상대방에게 문서제출을 요구한 사안

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>문서제출명령신청서</div> <div>사 건<br/>원 고<br/>피 고</div> <div>위 사건에 관하여 원(피)고는 주장사실을 입증하기 위하여 아래와 같이 문서의 제출명령을 신청합니다.</div> <div>문서의 표시<br/>2018년~2019년 원고의 거래처원장 및 원료수불대장 서류 일체</div> <div>문서의 취지 및 증명할 사실<br/>원고는 사업계획서에 원료공급자를 소외 주식회사 0000로 기재하여 제출하였는바, 위 문서를 통하여 실제 원고와 주식회사 0000 사이에 거래가 존재하였는지 여부를 확인하여 원고가 창업중소기업이 아니라 업종추가나 사업의 확장에 해당한다는 피고의 주장사실을 입증하기 위해서입니다.</div> <div>문서를 가진 사람<br/>원고</div> <div>문서제출의무의 원인<br/>원고가 문서를 가지고 있음(인용문서)</div> <div>20. . .</div> <div>피고 0000<br/>위 피고의 소송수행자 000</div> <div>00지방법원 귀중</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

20) 제출받은 문서는 필요한 부분을 특정하여 따로 서증으로 제출하여야 함

(2) 등사무소에 주민등록등본 사본을 요구한 사안(주민번호 확인을 위한 절차)

**문서의 표시**

피고 백\*\*(\*-1\*)의 처 김\*\*의 주민등록번호가 기재된 백\*\*의 주민등록표 등본

**문서의 취지**

피고 백\*\*의 처 김\*\*의 주민등록번호 기재되어 있는 문서임.

**문서를 가진 사람**

성남시 분당구 백현동 주민센터 (주소: 성남시 분당구 동판교로 21)

**증명할 사실**

피고 백\*\*의 처 김\*\*의 금융거래정보제출명령신청을 하기 위하여 김\*\*의 주민등록번호를 확인함.

**문서제출의무의 원인**

문서를 가지고 있음(인용문서)

신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있음(인도, 열람문서)

**파. 문서송부촉탁**(실무상 인증등본송부촉탁신청서. 민사소송법 제352조)

■ 국가기관·법인·병원 등이 보관하는 문서를 확보할 때 사용

◎ 수사기록을 받아보고자 할 때 (검찰 사건 번호 및 피고소인 이름을 알고 있어야 함)

**문서송부촉탁신청서**

사 건  
원 고  
피 고

위 사건에 관하여 원(피)고는 주장사실을 입증하기 위하여 아래와 같이 문서송부촉탁을 신청합니다.

**문서보관처**

수원지방검찰청 성남지청

**송부촉탁 할 기록**

2016형제57\*\*\*\*호

피고소인 최\*\*

기록일체

**증명할 사실**

최\*\*가 원고를 기망한 사실이 전혀 없음을 증명하기 위함입니다.

피고 0000

위 피고의 소송수행자 000

00지방법원 귀중

- 수사기관의 내부분서 혹은 기록의 공개로 사건관계인의 사생활 비밀 등을 해할 우려가 있다는 이유로 검찰청이 허가하지 않는 경우도 있음

하. 증인신청서 서식

증인신청서

사 건  
원 고  
피 고

위 사건에 관하여 피고 소송수행자는 주장사실을 입증하기 위하여 아래와 같이 증인을 신청합니다.

1. 증인의 표시

|               |    |  |     |  |     |
|---------------|----|--|-----|--|-----|
| 이 름           |    |  |     |  |     |
| 생년월일          |    |  |     |  |     |
| 주 소           |    |  |     |  |     |
| 전화번호          | 자택 |  | 사무실 |  | 휴대폰 |
| 원 피고<br>와의 관계 |    |  |     |  |     |

2. 증인이 이 사건에 관여하거나 그 내용을 알게 된 경위

원고 회사의 직원으로 이 사건 매매계약을 체결 당시 원고로부터 위임을 받아 직접 체결 함

3. 신문할 사항의 개요

- ① 이 사건 매매계약 당시의 정황
- ②

4. 희망하는 증인신문방식(해당란에 “v” 표시하고 희망하는 이유를 간략히 기재)

☐ 증인진술서 제출방식    ☒ 증인신문사항 제출방식    ☐ 서면에 의한 증언방식

20 . . .

피고 0000

위 피고의 소송수행자 000

00지방법원 귀중

거. 증거설명서 서식

증거설명서

사건  
원고  
피고

위 사건에 관하여 피고의 소송수행자는 주장사실을 입증하기 위하여 다음과 같이 증거설명서를 제출합니다.

- 다 음 -

| 서 증                                                                                 | 입증취지                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 을 제8호증의 1 :<br>이 사건 용지와 동일 업종구역으로 분류된<br>화학업종 구역(노란색 선내)<br>을 2016. 4. 29. 촬영한 위성사진 | 원고는 실제 토지사용이 가능하게 된 시점은 2016. 6. 경이었다고 주장하고 있으나, 원고를 제외한 동일 업종 구역 내 다른 수분양자들은 이미 그 이전에 사업시행자로부터 토지사용 승낙을 받아 건축물을 착공하여 2016. 4. 29.경 준공까지 한 사실을 입증하고자 함 |
| 을 제8호증의 2 :<br>이 사건 용지와 동일 업종구역으로 분류된<br>화학업종 구역(노란색 선내)<br>을 2017. 6. 5. 촬영한 위성사진  | 원고가 이 사건 용지를 취득한 날로부터 3년 이내인 2017. 6. 5.경 동일업종구역 내 다른 수분양자들은 거의 대부분 건축물을 착공하여 준공을 완료한 사실을 입증하고자 함                                                      |
| 을 제8호증의 3 :<br>경기○○○ 일반산업단지<br>전체를 2017. 6. 5.<br>촬영한 위성사진                          | 원고가 이 사건 용지를 취득한 날로부터 3년 이내인 2017. 6. 5.경 해당 산업단지 전체적으로도 거의 대부분의 용지에서 건축물의 착공 또는 준공이 있었던 사실을 입증하고자 함                                                   |
| 을 제8호증의 4 :<br>경기○○○ 일반산업단지<br>전체를 2018. 10. 9.<br>촬영한 위성사진                         | 2017. 6. 5.자 위성사진과의 비교를 통하여 이미 2017. 6. 5.경 산업단지 전체적으로 거의 대부분의 용지에서 건축물의 착공 또는 준공이 있었던 사실을 입증하고자 함                                                     |

20. . .

피고 0000  
위 피고의 소송수행자 000

00지방법원 귀중

지방세 소송 매뉴얼

# 참고자료



## 참고 1

## 지방세 행정소송 道지원 체계

### □ 지원 내용

| 구 분  | 도세 행정소송 공동수행                                                    | 시·군세 행정소송 지원                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 대 상  | ① 동일쟁점사건, ② 1억원이상 사건, ③ 세액무관 중요사건(대형로펌 기획소송, 파급효과가 큰 사건 등 道 선정) | ① 5천만원이상 변호사 미선임 사건, ② 시·군에서 지원 신청한 사건 중 道에서 선정한 사건(세액무관) |
| 내 용  | ① 공동수행(서면지원, 변론 등)<br>② 항소·상고 의견 제공(대상 사건)                      | ① 서면지원, 소송참가 지원<br>② 항소·상고 의견 제공(대상 사건)                   |
| 공동지원 | ① 지방세 행정소송 수행과 관련된 법령해석 및 쟁점 사항 자문<br>② 소송 수행공무원 역량 강화를 위한 교육   |                                                           |

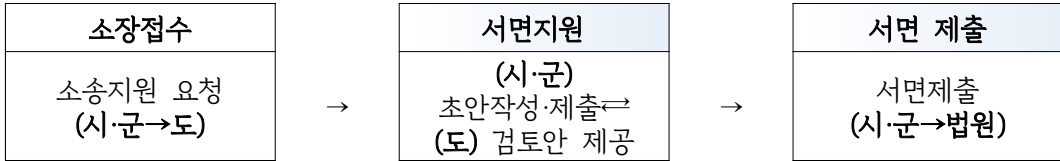
### □ 지원 절차

#### 〈 도세 〉

| 절 차                  | 내 용                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 소장접수 보고            | (시·군) 법무부 소 접수보고 시 수신처 道 추가하여 보고(즉시)                                                                                                            |
| ② 공동수행 신청 (1억원이상 사건) | (시·군) 공동수행 지정승인 신청(p.37 서식참조) → (도) 공동수행 지정승인 통보                                                                                                |
| ③ 답변서 제출             | (시·군) 답변서 초안* 작성하여 道 검토요청(제출 7일전) → (도) 검토의견 통보<br>* 처분개요, 사실관계, 과세근거, 증빙자료 등 활용하여 충실하게 작성<br>※ 복잡한 사건의 경우 형식적 답변서(p.45 참조) 제출 후 준비서면으로 제출      |
| ④ 준비서면 제출            | (시·군) 준비서면 초안 작성하여 道 검토요청(제출 7일전) → (도) 검토의견 통보                                                                                                 |
| ⑤ 원고 제출자료            | (시·군) 원고 측 제출자료(각종 서면 및 증빙자료 등) 道 보고(즉시)                                                                                                        |
| ⑥ 변론 참석              | 도-시·군 공동으로 변론 참석                                                                                                                                |
| ⑦ 선고결과 보고            | (시·군) 선고결과 道 보고(즉시)                                                                                                                             |
| ⑧ 패소한 경우             | (시·군) 상소여부 의견 작성하여 道 보고 → (도) 검토의견 통보<br>※ 판결문 송달일부터 7일 이내 법무부에 판결문, 상소여부 의견서, 패소원인분석표* 등 첨부하여 지휘요청<br>* 국가소송법 시행규칙 별지 제34의3호 서식(지방세 소송 매뉴얼 참조) |

※ 위 ③④ 중 변호사 선임사건은 도 사전검토 없이 법원 제출 후 보고 ⇒ 추가논리나 보완 사항이 있는 경우 다음 서면에 반영될 수 있도록 道 담당변호사가 공문으로 통보

## 〈 사군세 〉



## 〈 용어 정의 〉

| 용 어  | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 답변서  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 피고가 변론에서 말하고자 하는 내용을 글로 적어서 제출하는 문서</li> <li>- 소장의 청구취지에 대한 답변과 청구원인에 대한 답변으로 구성</li> <li>- 소장부분을 송달받은 날로부터 30일 이내 반드시 제출하여야 함<br/>(답변서 미제출 시 변론 없이 원고 승소 판결 선고 가능)</li> <li>- 답변서는 원고의 주장에 대한 피고의 반박을 담아 법원에 제출하는 최초의 서면이므로 처분의 경위나 피고의 반박주장을 충실히 작성</li> <li>- 복잡한 사건 등 작성시간이 부족할 경우 ‘<b>형식적 답변서</b>’(p.45 참조)를 제출한 후 최대한 빠른 시일 내에 피고의 주장을 담은 ‘준비서면’ 제출</li> </ul> |
| 준비서면 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사자가 구두변론에서 진술할 사항을 미리 적어서 법원에 제출하는 서류</li> <li>- 준비서면은 변론기일 일주일 전에는 제출해야 함</li> <li>* 변론종결 후 판결선고 전까지 제출하는 서면은 ‘참고서면’으로 제출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

## □ 소송수행자 포상금 제도

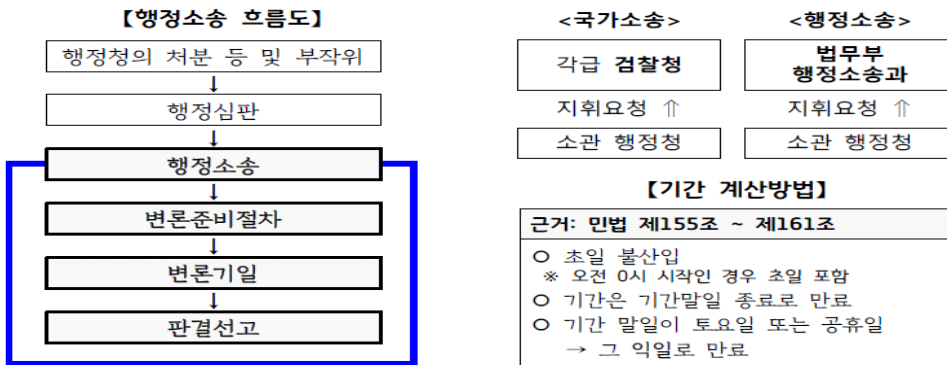
- 도세소송을 직접 수행하여 70%이상 승소 시 포상금 지급 전국 유일
  - 일반사건은 50만원 이내, 고액·전심패소 후 승소 사건 등은 6배이내 특별포상금 지급
  - ※ (’25년 개인별 지급 사례) 20만원 ~ 최대 370만원 지급

## □ 시·군 협조사항

- 소송 진행상황 보고 및 인사이동 시 인수인계 철저
  - 법무부 보고 대상 모든 소송문서\* 道 보고
    - ※ 수신처에 도(세정과) 추가, 국가송무시스템 사용 시 별도 공문시행 필수
  - 공동수행 사건은 반드시 항소·상고여부(소 취하 포함) 道 검토 의뢰
- 정확한 사실관계에 기반한 충실한 서면(초안) 작성 및 1심 대응 철저

## 참고 2

## 행정소송 수행자 준수사항



### 1. 행정소송 수행절차 단계별 준수사항

#### 가. 소장부분을 송달받은 경우

- 법무부에 소장 접수보고(송달일로부터 3일 이내)
- 법원에 답변서 제출(송달일로부터 30일 이내)
- 법무부에 서면 등 제출보고(제출일로부터 3일 이내)

#### 나. 상대방 준비서면, 증거서류(서증) 등을 송달받은 경우

- 법무부에 서면 등 접수보고(송달일로부터 3일 이내)
- 법원에 반박 준비서면 등 제출(제출기간 내)
- 법무부에 준비서면 등 제출 보고(제출일로부터 3일 이내)

#### 다. (석명)준비명령을 송달받은 경우

- 법무부에 법원 명령서 접수보고(송달일로부터 3일 이내)
- 법원에 준비서면 제출(제출기간 내)
- 법무부에 준비서면 제출보고(제출일로부터 3일 이내)

#### 라. 변론기일에 참석할 경우

- 담당 소송대리인(공익법무관)과 변론기일출석 전 관련 사항 사전 협의
- 변론기일 참석
- 법무부에 변론기일 진술내용 등 보고(변론기일로부터 3일 이내)

#### 마. 조정(화해)권고안을 송달받은 경우

- 법무부에 조정권고안 수용여부 지휘요청(조정권고안을 송달받은 날로부터 3일 이내)
- 법원에 조정권고에 대한 수용여부에 대한 의견서 제출(제출기간 내)

## 바. 화해권고 조서 또는 결정문을 송달받은 경우

법무부에 화해권고결정에 대한 이의신청여부 지휘 요청(송달일로부터 7일 이내)

→ 법원에 화해권고결정에 대한 이의신청여부 의견서 제출(화해권고결정문 송달일로부터 14일 이내)

## 사. 소취하서를 송달받은 경우

소송주관부서 자체적으로 소취하 동의여부 판단

→ 부동의할 경우 법원에 불변기간 내(소취하서 송달일로부터 2주일 이내)에 부동의 의견서 제출

→ 소취하 동의로 종결될 경우 법무부에 종결보고(종결일로부터 5일 이내)

【주의사항: 소취하 부동의하여 확정판결을 받아야 하는 경우】

1. 제소기간 미경과사건: 상대방이 소취하와 소제기를 반복하면서 자신에게 우호적인 재판부로부터 유리한 판결을 받으려는 불순한 의도가 있는 경우
2. 정책적으로 확정판결을 받아놓아야 할 사건: 동일한 사안의 행정소송 여러 건이 재판계속 중에 있거나 추후 동일한 사안의 소가 제기될 가능성이 있는 경우

## 아. 당사자 쌍방 2회 불출석 시 기일지정신청 여부

【법원에 대한 조치사항】 기일지정신청 여부를 자체적으로 판단하여 법원에 통보

※ 실무상 법원은 상대방(원고)이 2회 이상 불출석하면 행정청이 출석했더라도 쌍방 2회 불출석으로 간주

【법무부에 대한 보고사항】 기일지정신청을 하지 않음으로써 소취하간주로 종결되면 5일 이내에 종결보고

## 자. (패소)판결문을 송달받은 경우

【조치순서 : 항소여부 지휘 요청】

법무부에 판결문, 의견서 등을 첨부하여 항소제기여부 지휘 요청(판결문 송달일로부터 7일 이내)

→ 항소제기 지휘 사건에 대해 법원에 항소장 제출(판결문 송달일로부터 14일 이내)

→ 법무부에 항소장 제출보고(항소장 제출 후 3일 이내)

## 차. 항소기록의 송부 통지를 송달받은 경우

법무부에 기록접수 통지 접수보고(송달일로부터 3일 이내)

→ 법원에 항소이유서 제출(송달일로부터 40일 이내)

→ 법무부에 항소이유서 제출보고(제출일로부터 3일 이내)

## 카. 상대방(원고)의 항소장 부본을 송달받은 경우

법무부에 항소장 접수 보고(송달일로부터 3일 이내)

→ 법원에 항소 이유에 대한 답변서 제출

→ 법무부에 답변서 제출 보고(제출일로부터 3일 이내)

## 타. 항소심 답변서, 증거서류 등을 송달받은 경우

1심과 동일 (I-나. 참조)

## 파. 항소취하

【행정청에서 항소취하하는 경우】

법무부 지휘를 받은 후 항소취하 의견서 등을 첨부하여 법원에 항소취하서를 제출

【원고가 항소취하하는 경우】

항소취하 동의 여부는 법무부 지휘받을 필요 없음

## 하. 항소심 (패소)판결문을 송달받은 경우

【조치순서: 상고여부 지휘 요청】

법무부에 판결문, 의견서 등을 첨부하여 상고제기여부 지휘 요청(판결문 송달일로부터 7일 이내)

→ 법무부가 상고제기 지휘하는 경우, 법원에 상고장 제출(판결문 송달일로부터 14일 이내)

→ 법무부에 상고장 제출보고(상고장 제출 후 3일 이내)

## 거. 소송기록접수 통지를 송달받은 경우

법무부에 기록접수 통지 접수보고(송달일로부터 3일 이내)

→ 법원에 상고이유서 제출(송달일로부터 20일 이내)

→ 법무부에 상고이유서 제출보고(제출일로부터 3일 이내)

## 너. 상대방 상고이유서를 송달받은 경우

【법원에 대한 조치사항】

상고이유서 송달일로부터 10일(법정기간) 내에 답변서 제출 가능

【법무부에 대한 조치사항】

상고이유에 대한 답변서를 제출한 경우, 제출일로부터 3일 이내에 법무부 보고

## 더. 상고심 판결문을 송달받은 경우

【법원에 대한 조치사항】

승소확정 판결 후, 소송비용청구 여부 검토하여 1심 수소법원에 소송비용액 확정신청

→ 원고 상대로 소송비용청구 및 집행

【법무부에 대한 보고사항】

판결문, 확정증명원 등을 첨부하여 5일 내에 종결 보고

※ 원고가 위·변조한 입증자료를 제출하거나 위증 등의 의심이 있을 경우 법무부에 특이사항 보고

## 러. 소송종결보고

【법원에 대한 조치사항】

각 심급 판결에서 승소 확정된 경우, 소송비용청구 여부 검토하여 법무부 지휘를 받아 1심

수소법원에 소송비용액 확정 신청

※ 법원의 소송비용 확정 결정에 대한 즉시항고 여부는 사전에 법무부 지휘를 받아 7일 이내 제기해야 함

【법무부에 대한 보고사항】

각 심급에서 소송이 종결되면 5일 이내에 판결문, 확정증명원 등을 첨부하여 법무부에 보고

※ 승소확정사건 소송종결보고 시 **30만 원** 이상인 소송비용액 확정 신청 여부에 대한 **검토의견서** 첨부

## II. 집행정지 절차 상 단계별 준수사항

### 가. 집행정지 신청서를 접수한 경우

#### 【법원에 대한 조치사항】

신청서 사본과 함께 답변서 제출기간을 명시한 안내문을 송달받은 경우  
→ 기일 엄수 답변서 제출

#### 【법무부에 대한 보고사항】

즉시 송달받은 신청서를 첨부하여 보고 → 답변서 제출 후 3일 이내 보고

### 나. 집행정지 결정문을 송달받은 경우

#### 【법원에 대한 조치사항】

집행정지 인용결정에 대한 법무부의 즉시항고 지휘가 있는 경우  
→ 집행정지결정문 송달일로부터 7일(불변기일) 이내에 법원에 즉시항고

#### 【법무부에 대한 보고사항】

집행정지 인용결정문 송달받은 경우  
→ 3일 이내에 결정문, 의견서, 송달근거서류 등 첨부하여 즉시항고여부 지휘 요청

※ 의견서에는 즉시항고 여부에 대한 명확한 의견 표시 필요

## III. 불변기간 및 법정기간 도과 방지 주의사항

### 가. 행정소송 불변기간 및 법정기간 대상 사건

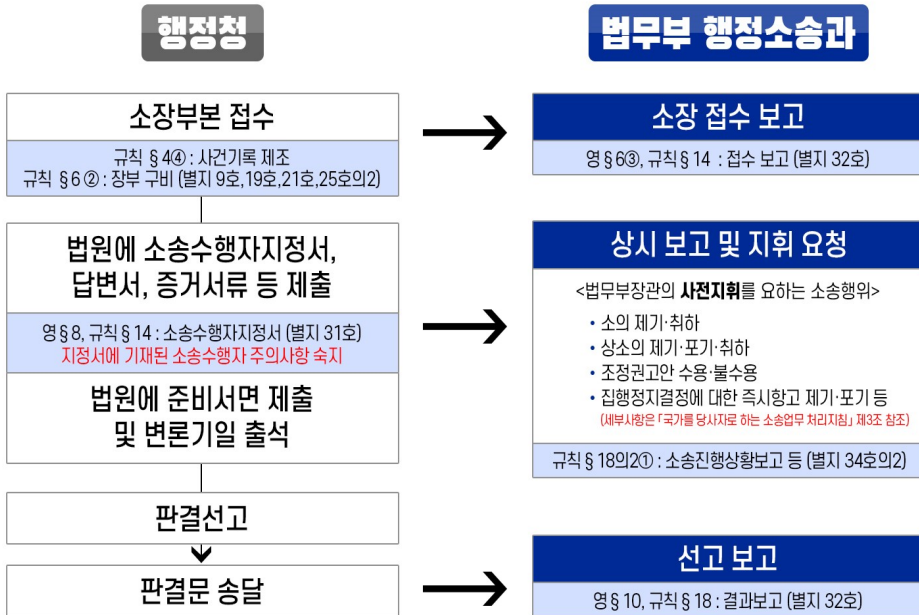
- 패소판결 사건에 대한 상소장 제출기간: 판결문 송달일로부터 14일
- 화해권고 결정에 대한 이의신청서 제출기간: 결정문 송달일로부터 14일
- 집행정지 결정에 대한 즉시항고서 제출기간: 결정문 송달일로부터 7일
- 항소이유서 제출기간: 항소기록접수통지를 받은 날로부터 40일
- 상고이유서 제출기간: 소송기록접수통지를 받은 날로부터 20일

### 나. 불변기간 및 법정기간 도과방지를 위한 준수사항

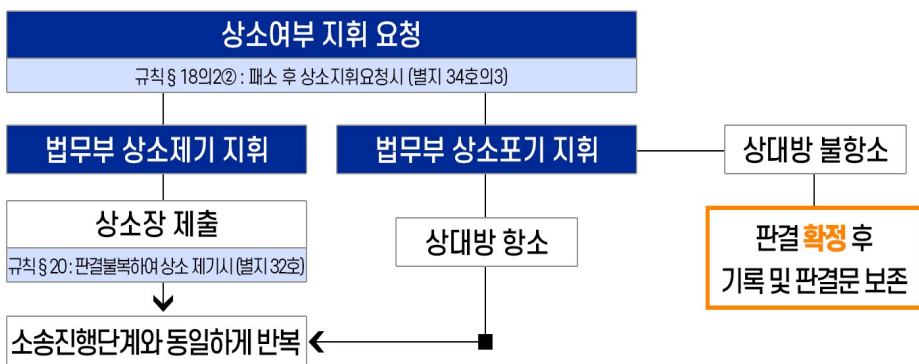
- 정확한 송달일자 확인
- 불변기간 1/2 기간 내 법무부에 지휘 요청
- 불변기일 만료 2일 전까지, 상소장, 이의신청서 등을 해당 법원에 반드시 제출하고, 그 결과를 법무부에 보고
- 항소기록접수통지일로부터 40일 이내에 항소이유서를 제출해야 하며, 위 법정기일 만료 2일 전까지 항소이유서를 제출하고 그 결과를 법무부에 보고
- 기록접수통지일로부터 20일 이내에 상고이유서를 제출해야 하며, 위 법정기일 만료 2일 전까지 상고이유서를 제출하고 그 결과를 법무부에 보고

# 2020. 12. 28. 국가송무체계 1단계 개선에 따른 행정소송 수행체계 흐름도

## 소송진행단계



## 행정청 패소시 상소여부 결정단계 (일부패소 포함)



**제1조(목적)** 이 규정은 경기도 도세 부과·징수와 관련한 행정소송 사무에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 효율적인 소송업무 수행을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “공동수행”이란 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」 제5조제1항에 따라 경기도(이하 “도”라 한다) 도세 부과·징수에 관련한 소송(이하 “도세소송”이라 한다)을 도와 시·군이 공동으로 수행하는 것을 말한다.
2. “소송수행자”란 도세소송 사무를 수행하도록 지정된 공무원을 말한다.
3. “소가”란 소송목적물의 가액(價額)으로 다음 각 목의 기준에 따라 소가를 인식한다.
  - 가. 부과(징수)처분취소 소송 또는 무효확인 소송의 경우 청구세액의 합계액
  - 나. 경정거부처분취소 소송 등의 경우 판결의 결과에 따라 부과 및 징수행정에 미치는 세액의 합계액

### 제3조(소송사무의 수행)

- ① 도세소송 사무는 공동수행을 원칙으로 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 소가 1억원 미만의 도세소송 사무는 시·군에서 단독수행할 수 있다. 이 경우 해당 사건의 소장이 접수된 후 소송이 종결될 때까지 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)에게 소송진행상황을 관계서류의 사본을 첨부하여 제출하고 소송 과정에서 필요한 사항은 협의하여 수행하여야 한다.

### 제4조(소송사무의 책임자 등)

- ① 공동수행 도세소송 사무는 도의 세정과장이 총괄하고 시·군 소관부서의 장이 주관하며, 제5조에 따라 지정된 도 소속 담당직원(이하 “도 소송수행자”라 한다)과 시·군 소속 담당 팀장 및 직원(이하 “시·군 소송수행자”라 한다)이 공동수행한다.
- ② 제3조제2항에 따라 시·군이 단독수행하는 도세소송 사무는 시·군 소관부서의 장이 총괄하며, 시·군 소송수행자가 수행한다.
- ③ 도지사는 제1항 또는 제2항에 따른 도 소송수행자와 시·군 소송수행자 이외에 해당 사건의 당초 조사에 참여한 자, 과세처분 담당자, 경정청구에 대한 검토자, 감사지적분에 대한 감사자 등(이하 “조사자 등”이라 한다)을 소송수행자로추가 지정하도록 요청할 수 있다.

### 제5조(공동소송수행자의 지정)

- ① 시장·군수가 도세소송과 관련한 소장을 접수한 때에는 도지사에게 별지 제1호서식에 따른 공동소송수행자 지정요청서를 제출한다. 다만, 제3조제2항에 따른 소송사건에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항에 따른 공동소송수행자 지정요청을 받은 도지사는 도 소송수행자를 지정하고, 별지 제2호서식에 따른 소송수행자 지정승인서를 해당 시장·군수에게 통보한다.
- ③ 제2항에 따른 지정승인서를 받은 시장·군수는 도 소송수행자를 포함한 소송수행자 지정서를 해당 시·군 소송사무 등 처리규칙에 따라 발급하고, 이를 관할법원에 제출하여야 한다.

### 제6조(답변서 제출)

- ① 소송수행자는 법원으로부터 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 하며, 소송대리인 선임 등의 사유로 형식적 내용의 답변서를 제출한 경우에는 피고의 주장을 담은 준비서면을 제출하여야 한다.
- ② 소송수행자는 당사자의 적격, 제소기간 경과, 전심절차 이행흡결 등 제소요건에 흠결이 있는 경우에는 답변서에 이를 구체적으로 기술하여 소 각하를 주장하는 본안 전항변을 하여야 한다.
- ③ 본안에 대한 답변은 처분 개요, 관련 법령, 관련 판례 등 처분의 근거가 되는 사실 및 법률관계를 관련 증거와 함께 명확하게 서술하고, 처분의 위법성을 주장하는 원고의 주장을 요약하여 정리한 후 그 주장에 대한 반박 주장을 일관된 논리로 서술하여야 한다.
- ④ 시·군 소송수행자는 소관부서의 장의 결재를 받아 답변서를 제출하여야 하고, 공동수행 사건인 경우에는 미리 도지사의 검토를 받아야 한다.

### 제7조(변론준비)

- ① 소송수행자는 해당 사건의 조사자 등과 관련자를 면담하여 과세처분의 경위와 사건의 세부 내용 등을 청취하고, 처분 당시의 근거자료가 누락되었는지 등을 정확히 파악하여야 한다.
- ② 사실관계 판단을 요하는 사항의 경우에는 소송수행자가 반드시 현지 조사하여 처분유지를 위한 목격증인 및 그 밖에 증거방법을 강구하여야 한다.
- ③ 행정소송을 집중심리제로 시행하는 법원 관할 소송의 소송수행자는 법원으로부터 기일 전 준비명령이 송달되는 경우 그에 따라 성실히 소송을 수행하여야 한다.

## 제8조(준비서면)

- ① 소송수행자는 준비서면을 작성·제출함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
  1. 상대방의 주장요지를 정리하고 그에 대한 반박 주장을 관련 증거자료(증거, 판례 등 선례, 문헌 등)를 바탕으로 하여 일관된 논리로 작성
  2. 상대방의 청구 원인과 준비서면에서의 주장을 빠짐없이 열거하여 항변하고 그 이유와 근거를 기술
  3. 법관의 석명요구가 있는 경우 성실히 응대
  4. 재판장의 지시를 받거나 소송수행자가 필요하여 요약준비서면(종합준비서면)을 작성하여 제출하는 경우 종전 준비서면에 기록된 주장 및 항변사항을 빠짐없이 기술
- ② 집중심리제를 시행하는 법원에 제출하는 준비서면은 상대방의 준비서면을 송달받은 날부터 15일 이내에 해당 법원에 2부를 제출한 후 이를 진술하여야 한다.
- ③ 준비서면을 제출할 때에는 제6조제4항을 준용하여 처리한다.

## 제9조(입증)

- ① 소송수행자는 과세처분 당시의 근거서류 등을 서증으로 법원에 제출하여야 하며, 그 외 증거방법인 증인신문, 검증, 감정 및 사실조회 등의 절차를 이용하여 상대방의 주장에 대하여 적극적으로 증거항변을 하여야 한다.
- ② 소송수행자는 상대방이 부인하거나 부지(不知)한 증거 또는 허위 증거에 대하여 증인신문 등의 방법으로 적극적으로 입증 또는 반증하여야 한다.
- ③ 제출한 서증에 대하여 상대방이 부지로 진술하는 경우 해당 문서의 작성자나 그 문서 작성 시 입회자 등을 증인으로 신청, 증인 신문을 하여 해당 문서를 증거서류로 진정 성립시켜야 한다.

## 제10조(변론)

- ① 변론은 소송수행자가 법정에서 출석하여 진술하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 재판장이 법정에서 소송수행자에게 사건에 대한 석명지시가 있는 경우 법정에서 바로 소명하지 않고, 다음 변론기일로 그 답변을 연기한 후 석명내용을 면밀히 분석하여 다음 변론기일에 준비서면을 제출하거나 구술하여야 한다.
- ③ 소송수행자가 부득이한 사정으로 변론기일에 참석이 곤란한 경우에는 변론기일 5일 전까지 법원에 변론기일연기신청서를 제출하여야 한다.
- ④ 변론기일에 상대방이 불출석한 경우 「민사소송법」 제268조제2항 및 제3항에 따라 소 취하로 간주될 수 있음을 고려하여 변론시간 끝까지 기다려 진술할 것인가 여부를 판단하여 변론하여야 한다.

### 제11조(도지사의 소송업무지도)

- ① 시·군 소송수행자는 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」에 따라 법무부장관에게 보고하는 도세소송 사건의 진행상황을 도지사에게도 빠짐없이 보고하여야 한다.
- ② 시·군 소송수행자가 패소 판결문을 접수한 경우에는 법무부장관의 지휘를 받기 전에 별지 제3호서식의 상소 제기·포기 의견서를 첨부하여 도지사에게 제출하여야 하며, 도지사의 검토의견이 있는 경우에는 이를 반영하여야 한다.
- ③ 도지사는 여러 시·군에 걸쳐 제기된 동일쟁점 사건에 대해서는 먼저 접수된 시·군에서 준비서면을 작성하여 도내 각 시·군에 배포하게 하는 등의 소송 지도를 할 수 있다.

### 제12조(소송대리인 선임)

- ① 시장·군수는 도세소송을 시·군 소송수행자가 직접 수행하기 곤란하다고 인정하거나 도지사가 필요하다고 인정하는 경우에는 변호사를 소송대리인으로 선임할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 소송대리인을 선임한 경우 소송 업무의 담당자는 시·군의 소송사무처리 규칙에서 정하고 있는 소송 업무 담당자로서의 직무를 다하여야 한다.

### 제13조(준용규정)

도세소송 사무와 관련하여 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「지방세 소송사무처리규정」을 따른다.

## 부 칙

이 규정은 2021년 9월 1일부터 시행한다.

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 규정은 지방자치단체의 지방세 소송수행에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 소송관련 업무의 효율적인 수행과 적정한 관리를 도모함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소송수행"이란 지방자치단체의 지방세 소송수행을 말한다.
2. "소송수행자"란 제1호의 업무를 담당하는 공무원을 말한다.
3. "전자소송"이란 「민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률」 및 동법 규칙에 따라 법원의 전산정보처리시스템에 의하여 전자적으로 소장·답변서·준비서면·각종 증거서류 및 판결문 등을 제출·송달·열람하는 방식의 소송 수행방법을 말한다.
4. "지방세 소송정보시스템"이란 현재는 표준지방세정보시스템(LTIS)을, '차세대 지방세시스템(가칭)' 개발·운영개시 후에는 당해 신규시스템을 의미한다.
5. "지방자치단체(장)"은 특별시(장)·광역시(장)·특별자치시(장)·도(지사)·특별자치도(지사)·시(장)·군(수)·구(청장)(자치구(청장))를 말한다. 이하 같다)를 말한다.
6. "시·도"란 지방자치단체 중 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도를 말한다.

## 제2장 행정소송

## 제1절 소송사무의 분장 등

## 제3조(소송사무의 분장)

- ① 행정안전부 지방세정책과장은 지방자치단체의 지방세 소송사무를 지원하며, 지방자치단체는 세무부서의 장이 해당 소송사무를 총괄한다.
- ② 소송수행은 해당 사건에 관한 지방자치단체의 세무부서 소속직원이 하되, 시·도지사나 행정안전부장관이 소송참가를 한 경우 그 소속직원도 참가행정청의 소송수행자로서 소송행위를 하여야 한다.

## 제4조(소장 등 접수 처리)

- ① 세무부서의 장은 불변기간이나 법정기간이 지나지 않도록 소장 및 관련 문서가 법원에서 전자송달 되었는지 여부를 "대법원 전자소송홈페이지"에서 매일 확인하여야 한다.

- ② 법원으로부터 소송 및 관련 문서를 송달(전자송달을 포함한다. 이하 같다) 받은 세무부서의 장은 지체 없이 소송수행자를 지정해야 한다.

### 제5조(소송수행자의 지정)

- ① 제4조제2항에 따라 소송수행자를 지정하는 세무부서의 장은 해당 사건의 조사·분석·감사 담당자와 부과처분을 한 직원 및 팀장(인사이동이 되었을 경우에는 그 후임자를 포함한다) 중 2인 이상을 소송수행자로 지정하여야 한다(지방세소송 전담자를 둔 경우 그 인원을 포함한다).
- ② 인사이동 등으로 인하여 소송수행자가 교체된 경우에는 전임자에 대한 해임서와 교체된 후임자의 소송수행자 지정서를 법원에 각 제출하여야 한다.

### 제6조(소장 접수 보고)

- ① 제5조에 따른 소송수행자는 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 의해 시·도지사(소속 시·군·구를 관할하는 시·도의 시장·도지사)로 한정한다. 이하 같다) 및 해당 고등(지방) 검찰청 검사장에 소장접수 보고를 하여야 한다.
- ② 소송수행자는 소를 배정받은 후 지방세 소송정보시스템에 소송정보를 입력해야 한다.

### 제7조(소송수행자 등의 기본 준수 사항)

- ① 소송수행자로 지정된 사람은 소송수행자지정서와 답변서를 소장 부분을 송달받은 날부터 30일 이내에 해당 법원 종합 접수실에 제출하고, 전자소송 사건은 같은 기한 내 전자소송 수행방법에 따라 제출한다.
- ② 행정소송을 집중심리제로 시행하는 법원 관할 소송의 수행자는 법원으로부터 기일 전 준비명령이 송달되는 경우 그에 따라 성실히 소송을 수행하여야 한다.
- ③ 소송수행자는 소송관계법령을 준수하고 세무부서의 장과 고등(지방)검찰청 검사장의 지휘를 받아 소송을 성실히 수행하여야 한다.
- ④ 소송수행자는 법원에 제출할 서면 및 증거자료에 대하여 소속 팀장 및 과장의 결재를 거친 후 법원에 제출하고 변론기일에 재판에 참석하며 그 제출 및 참석 내역을 지방세 소송정보시스템에 기재하여야 한다.
- ⑤ 소송수행자는 매주 1회 이상 대법원 홈페이지 「나의사건검색」화면에서 전담 수행 사건의 진행상황 및 문서 송달 여부를 점검하여야 한다.
- ⑥ 인사이동 후임자 등 소송수행자 외의 자가 법원에서 소송관련 문서를 송달받은 경우에는, 즉시 세무부서의 장에게 문서송달 사실을 통보하여야 한다.

## 제2절 소송절차

### 제8조(답변서 작성)

- ① 소송수행자는 소의 적법성(제소기간 경과, 당사자 적격 등)을 반드시 검토하여 부적법한 소제기라고 판단되는 경우 "이 사건 소를 각하한다"라는 본안 전 항변을 하여야 한다.
- ② 본안에 대한 답변에 관하여는 처분개요, 관련 법령, 관련 판례 등 처분의 근거가 되는 사실 및 법률관계를 관련 증거와 함께 명확하게 서술하고, 처분의 위법성을 주장하는 원고의 주장을 요약하여 정리한 후 그 주장에 대한 반박 주장을 논리 일관되게 서술하여야 한다.
- ③ 집중심리제를 시행하는 법원의 기일 전 준비명령을 송달받았을 경우에는 준비명령에 따른 자료를 충실하게 제출하여야 한다.
- ④ 소송수행자는 소장, 부과처분 관계서류, 전심결정자료 등을 검토하여 처분내용, 원고의 주장, 쟁점을 명확히 파악한 후 소송수행방향을 결정하고 팀장 및 과장에게 보고하고 지방세 소송정보시스템에 수록하며 세무부서의 장은 소송 진행 상황을 파악하고 소송수행을 지도·관리하여야 한다.

### 제9조(준비서면)

- ① 소송수행자는 준비서면에 관하여 상대방의 주장요지를 정리하고 그에 대한 반박 주장을 관련 증거자료를 바탕으로 일관된 논리로 작성하여야 한다.
- ② 소송수행자는 준비서면에서 상대방의 청구원인과 준비서면에서의 주장을 빠짐없이 열거하여 인부하거나 항변하고 그 이유와 근거를 기술하여야 하며 법관의 석명 요구에도 성실히 응하여야 한다.

**제10조(입증)** 소송수행자는 원래의 과세처분 당시의 근거서류 등을 서증으로 법원에 제출하여야 하며, 그 외 증인신문, 검증, 감정, 사실조회 등이 필요한 경우 관련절차에 따라 처분이유를 입증하거나 상대방의 주장에 대한 반증을 제시해야 한다.

### 제11조(변론)

- ① 소송수행자는 당일 변론 개시 15분 전에 미리 법정에 입정하고, 변론 시 기 제출한 답변서나 준비서면을 진술하여야 한다.
- ② 재판장이 법정에서 소송수행자에게 사건에 대한 석명지시를 하였을 경우 법정에서 바로 답변하지 말고 다음 변론기일로 그 답변을 연기한 후 석명내용을 면밀히 분석하여 다음 변론기일에 준비서면을 제출하거나 구술하여야 한다.

- ③ 소송당사자 쌍방이 변론기일에 두 번 불출석(출석했더라도 변론하지 아니한 때를 포함한다. 이하 같다)하면, 1월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 기일지정신청에 따라 지정된 기일에도 쌍방이 출석하지 않을 경우 소 취하로 간주되므로, 당해 변론기일에 상대방이 불출석한 경우 소송수행자는 소 취하 간주를 위해 출석했더라도 변론하지 아니할 수 있다.
- ④ 소송수행자는 변론진행상황에 대하여 지방세 소송정보시스템에 입력해야 한다.
- ⑤ 소송수행자는 변론기일 후 소송진행상황을『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 따라 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.

#### 제12조(제1심 판결문의 사후 처리)

- ① 소송수행자가 승소 판결문을 접수하였을 때에는 상대방의 항소 여부를 확인하여 항소하였으면 『항소제기증명원(별지 제2호 서식)』을 교부받거나 대법원 「나의사건 검색」화면의 ‘일반사건내역서’ 및 ‘사건진행내역서’를, 항소를 포기하였으면 『판결확정증명원(별지 제3호 서식)』을 제1심 법원에서 교부받거나 대법원 「나의사건 검색」화면의 ‘일반사건내역서’ 및 ‘사건진행내역서’를 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 첨부하여 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.
- ② 소송수행자가 패소 판결문을 접수하였을 때에는 이를 검토하여 항소실익이 있다고 판단되면 『상소제기의견서(별지 제4호 서식)』를 작성하여 시·도지사에 보고하고 고등(지방)검찰청 검사장의 지휘를 받아 불변기일(세무부서나 소송대리인이 접수한 날부터 14일) 내에 원심(제1심)법원에 항소장을 제출하고 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 의해 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.

#### 제13조(항소포기 등)

- ① 소송수행자는 제12조제2항의 경우 항소실익이 없다고 판단될 때에는 『상소포기의견서(별지 제4호 서식)』를 작성하여 판결문 사본과 함께 불변기일 내에 시·도지사에 보고하고 고등(지방)검찰청 검사장의 지휘를 받아 항소를 포기하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 세무부서의 장은 소 확정일부터 14일 내에 판결에 따른 취소, 경정 등 필요한 처분을 하고, 그 처분의 결과를 소송상대방에게 알려야 한다.
- ③ 세무부서의 장은 판결에 따른 후속처분이 지연되지 않도록 지도하고 그 처리결과를 수시로 점검하여야 한다.

**제14조(항소장 접수 처리)** 세무부서의 장은 상대방의 항소장이 송달되면 제4조를 준용하여 처리한다.

**제15조(항소심에 대한 소송수행자의 재지정)** 세무부서의 장은 제5조를 준용하여 소송수행자를 다시 선정한다.

**제16조(항소장 접수보고)** 제15조에 따라 소송수행자를 지정한 경우 소송수행자는 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에게 항소장 접수보고를 하여야 한다.

**제17조(항소심의 소송수행)**

- ① 항소심 소송수행자는 항소심에 소송수행자지정서를 제출하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장이 항소를 제기하는 경우에는 항소 이유를 구체적으로 항소장(부득이하게 항소이유를 기재하지 아니한 항소장을 제출한 경우에는 준비서면)에 기재하여 항소심에 제출하고, 첫 회 변론기일에 법정에서 이를 진술하여야 한다.
- ③ 상대방이 항소를 제기한 경우에 소송수행자는 항소에 대한 답변서를 작성하여 항소심에 제출하고 첫 회 변론기일에 법정에서 이를 진술하여야 한다.
- ④ 항소심도 사실심으로서 제1심의 소송절차와 같은 요령으로 변론하고 증거를 제시하여야 한다.

**제18조(항소심 판결문의 사후 처리)**

- ① 소송수행자가 승소 판결문을 접수하였을 때에는 상대방의 상고 여부를 확인하여 상고하였으면『상고제기증명원(별지 제5호 서식)』을 발급받거나 대법원 「나의사건검색」화면의 일반사건내역서 및 사건진행내역서를, 상고를 포기하였으면『판결확정증명원(별지 제3호 서식)』을 제2심 법원에서 발급받거나 대법원 「나의사건검색」화면의 일반사건내역서 및 사건진행내역서를 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 첨부하여 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.
- ② 소송수행자가 패소 판결문을 접수하였을 때는 이를 검토하여 상고실익이 있다고 판단되면 『상소제기의견서(별지 제4호 서식)』를 작성하여 세무부서의 장에 보고하고 고등(지방)검찰청 검사장의 지휘를 받아 불변기간 내에 원심법원(제2심 법원)에 상고장을 제출하고 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 의해 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.

**제19조(상고포기 등)** 소송수행자는 제18조제2항의 경우 상고실익이 없다고 판단될 때는 제13조에 준하여 처리한다.

**제20조(상고장의 접수 처리)** 상대방의 상고장이 송달되면 제14조 내지 제17조를 준용하여 처리한다.

### 제21조(상고심 판결문의 접수 처리)

- ① 소송수행자가 상고심 판결문을 접수하면 『소송사무보고(별지 제1호 서식)』에 따라 시·도지사 및 고등(지방)검찰청 검사장에 보고하여야 한다.
- ② 대법원 판결로 패소가 확정된 사건에 대한 후속 업무는 제13조 제2항 내지 제3항에 준하여 처리한다.

### 제22조(직권취소)

- ① 시장·군수·구청장은 다음 각 호에 해당하는 사건에 대하여는 『직권취소검토조사서(별지 제6호 서식)』에 따라 시·도지사에게 보고하고 직권 취소를 할 수 있다.
  1. 쟁점이 법령해석과 관련된 사건으로 동일 유형의 쟁점에 대하여 대법원 전원합의체 판결이 있거나 대법원에서 3회 이상 같은 판결을 한 경우 또는 사건의 전제가 된 법률이 위헌심판결정을 받은 경우
  2. 사실판단사건으로서 소송수행부서에서 검토 결과 확실히 패소할 것으로 판단되는 사건
  3. 그 밖에 지방자치단체의 장이 필요하다고 판단한 사건
- ② 제1항의 직권취소는 시·도지사가 『직권취소검토조사서(별지 제6호 서식)』에 따라 검토하여 시장·군수·구청장에게 권고할 수도 있다.

## 제3장 민사소송

### 제23조(민사소송사무의 분장)

- ① 지방자치단체 세무부서의 장은 지방세업무와 관련한 민사소송사무를 총괄한다.
- ② 소송수행은 해당 사건에 관한 세무부서의 소속직원이 한다.

### 제24조(민사소송의 제기와 보고)

- ① 지방자치단체를 원고로 하는 민사소송을 제기하고자 할 때에는 소장(안)과 입증서류를 작성하여 이를 시·도에 보고하여야 한다.
- ② 시장·군수·구청장은 민사소송을 제기할 경우 채무자의 자산상태에 비추어 향후 강제집행이 불가능하거나 권리실현이 곤란하게 될 우려가 있을 때에는 제소 전이나 제소와 동시에 가압류 또는 가처분 등 집행보전조치를 하여야 한다.

**제25조(소송수행자의 지정)** 제24조에 따라 민사소송을 제기하거나, 지방자치단체를 상대로 한 민사소송이 제기되어 소장 등 소송관련문서를 송달받은 세무부서의 장은 제5조를 준용하여 지체 없이 소송수행자를 지정해야 한다.

**제26조(소송수행자의 기본준수사항 등)** 소송수행자의 기본준수사항, 답변서 및 준비서면 작성, 입증, 변론, 판결문의 사후처리, 항소, 상고 등에 관하여는 고등(지방)검찰청 검사장에 대한 보고 및 그에 따른 지휘와 관련한 부분을 제외하고는, 제7조 내지 제21조의 규정을 준용한다.

## 제4장 소송지도

### 제27조(시·도지사의 소송지도)

- ① 시·도지사는 지방세 소송지도 대상사건 및 지도내용에 관한 기준을 수립하여 시·군·구의 소송수행을 지도한다.
- ② 시·도지사는 소송결과를 쟁점별로 분석하여 이후의 부과·징수 등 반영과 관련하여 시·군·구를 지도한다.
- ③ 시·도지사는 행정소송법 제17조 제1항 및 지방세기본법 제150조의2에 따라 시·군·구의 요청 또는 직권으로 시장·군수·구청장을 당사자로 하는 행정소송에 대한 참가를 법원에 신청할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 법원에 대한 신청은 시·군·구의 요청에 의한 경우에는 시장·군수·구청장이 할 수도 있다.

### 제28조(행정안전부의 소송서면 작성지원)

- ① 행정안전부는 지방자치단체의 요청에 의해 청구취지 기재 취소대상 세액이 5억원 이상인 행정소송(소송대리인이 선임되지 아니한 사건에 한정한다) 관련 답변서 등 소송서면의 작성을 지원한다.
- ② 제1항의 지방자치단체의 요청은 『사건개요서(별지 제7호 서식)』 및 소장 등 소송관계서류를 첨부한 행정안전부 지방세정책과장에 대한 공문에 의한다.

### 제29조(행정안전부장관의 소송참가)

- ① 행정안전부장관은 행정소송법 제17조 제1항 및 지방세기본법 제150조의2에 따라 지방자치단체의 요청 또는 직권으로 2개 이상 지방자치단체와 관련한 행정소송에 대한 소송참가를 법원에 신청할 수 있다.
- ② 제1항의 지방자치단체의 요청은 제28조 제2항의 방법에 따른다.
- ③ 제1항의 법원에 대한 신청은 지방자치단체의 요청에 의한 경우에는 제2항의 방법을 거쳐 지방자치단체의 장이 할 수도 있다.

## 제5장 소송대리인

### 제30조(소송대리인의 선임)

- ① 지방자치단체의 장은 필요한 경우 소송대리인을 선임할 수 있다.
- ② 소송대리인은 중요성·난이도·승소가능성 등을 고려하여 선임하여야 한다.
- ③ 소송대리인으로 선임할 때에는 소송대리에 관한 계약을 체결하여야 한다.
- ④ 소송대리인이 선임된 경우에는 지방자치단체의 장은 소송대리인에게 소송대리인 위임장을 주어 법원에 제출하게 하여야 한다.

### 제31조(소송대리인 선임절차)

- ① 소송대리인은 조세전문변호사 중에서 개별사건별로 적합한 소송대리인을 선임하여야 한다.
- ② 소송대리인을 선임할 때에는 대한변호사협회에서 발급한 무징계증명원을 제출받아야 하며 소송대리인 선임계약일부터 소급하여 5년 이내에 범죄사실, 비위행위 등으로 징계 받은 사실이 있는 소송대리인은 선임을 피하여야 한다.

### 제32조(대리인 선임사건의 관리)

- ① 시장·군수·구청장은 소송대리인을 선임한 경우에도 소송수행자로 하여금 소송대리인과 함께 공동으로 수행하게 하여야 하며 그 수행 내용에 대하여 주기적으로 사무 점검을 실시하는 등 사건관리를 철저히 하여야 한다.
- ② 소송대리인이 작성한 서면은 법원에 제출하기 전에 세무부서의 장의 검토를 거친 후 법원에 제출하고, 소송수행자는 변론기일에 참석한 후 소송수행 결과를 세무부서의 장에게 보고하여야 한다.
- ③ 소송대리인을 선임한 사건이 패소한 경우 소송수행자는 판결내용 및 패소원인을 심층분석하고 대리인 재선임 및 교체 여부 등을 검토하여 세무부서의 장에게 보고하여야 한다.

### 제33조(소송대리인 보수)

- ① 소송대리인에 대한 보수는 착수금과 사례금으로 구분한다.
- ② 착수금은 본안사건이나 신청사건을 수임한 변호사에게 심급별로 지급하되, 신청사건의 경우 본안사건 착수금의 1/2 범위 내에서 지급하고 본안사건에 관련한 신청사건을 수임하였을 때에는 본안사건 착수금의 1/3 범위 내에서 지급한다.
- ③ 사례금은 지급한 착수금에 승소비율을 곱한 액으로 하되, 사안의 성격과 내용, 사실 관계 및 법리적 쟁점의 복잡성, 소송수행을 위하여 필요한 노력의 정도 등을 감안하여 50% 범위 내에서 증액할 수 있다.
- ④ 소송대리인에 대한 보수는 피고의 처분취소, 오류정정 등으로 원고가 소를 취하하거나 각하판결을 받은 경우에는 지급하지 아니한다.

**제34조(소송수행을 위한 자문료)** 소송의 수행을 위하여 전문적 자문이 필요한 경우에는 자문료를 지급할 수 있다.

## 제6장 소송비용

### 제35조(소송비용의 확정)

- ① 승소사건의 소송수행자는 송달료, 검증료, 감정료, 변호사 비용 등의 소송비용을 회수하기 위하여 소 확정 후 즉시 임의변제를 상대방에게 요구하고 응하지 않으면 법원에 소송비용 확정신청서와 비용계산서 및 소명에 필요한 서면을 법원에 제출하고 소송비용결정 확정시까지 수행한다.
- ② 법원에서 패소 사건의 소송비용에 관하여 최고서가 송달되면 최고서의 소송비용액에 대하여 그 산출방법과 근거가 적법한지를 검토하여 진술서와 소명자료를 지정된 기일 내에 법원에 제출하여야 한다.

**제36조(소송패소비용의 신청과 지급)** 법원에서 송달된 패소사건의 소송비용 확정결정서에 위법 또는 부당한 사항이 있을 경우 즉시항고하고 그렇지 아니한 경우에는 예산배정을 신청하여 지급한다.

**제37조(승소사건의 소송비용의 회수)** 제35조 제1항에 따라 승소 사건의 소송비용 확정결정서가 송달되면 상대방에게 지급을 독촉하고 응하지 않으면 지체 없이 강제집행 절차를 개시하여 회수한 후 세입조치를 하여야 한다.

## < 부칙 >

**제1조(시행일)** 이 예규는 2020년 1월 1일부터 시행한다.

**제2조(재검토기한)** 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

## < 별지 >

- 서식1 소송사무보고(통보)
- 서식2 항소제기증명원
- 서식3 판결확정증명원
- 서식4 상소제기(포기)의견서
- 서식5 상고제기증명원
- 서식6 직권취소 검토조사서
- 서식7 사건개요서

## 제1장 총 칙

**제1조(목적)** 이 지침은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 및 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다)의 시행에 관한 필요한 사항을 규정하여 소송사무의 신속·정확한 처리를 도모함을 목적으로 한다.

## 제2장 소송사건의 수행

## 제2조(국가소송사건의 승인신청 등)

- ① 각급 검찰청의 장은 영 제3조의 규정에 의한 승인을 요하는 소송행위에 대하여는 지체 없이 의견을 붙여 법무부장관의 승인을 얻어 처리하여야 한다.
- ② 각급 검찰청의 장은 전항에 따른 승인을 요하는 소송행위 중 상소포기, 화해권고결정 또는 강제조정제에 대한 이의신청포기의 승인을 신청할 때에는 상소 마감일 또는 이의 신청 마감일 5일 전까지 승인청에 사건기록과 신청서를 접수하여야 한다.
- ③ 각급 검찰청의 장은 부득이한 사정으로 인하여 전항에 따른 기한 내에 신청서 접수를 할 수 없을 것으로 예상되는 경우에는 사건기록을 그 기한 전에 미리 법무부장관에게 전달하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 각급 검찰청의 장의 법무부장관에 대한 승인신청은 별지 제1호의2 서식에 의하고, 이에 대한 법무부 장관의 승인은 별지 제1호의3 서식에 의한다.

## 제3조(행정소송사건 수행자의 보고의무 등)

- ① 소송수행자는 행정소송사건에 관하여 법무부 장관에게 다음 각 호에 따라 관련 서류를 규칙 별지 제34호의2 서식에 첨부하여 보고하거나 지휘를 요청하여야 한다(다만, 영 제10조의 규정에 의한 행정소송의 결과통보 또는 보고는 별지 제32호서식에 의한다).
  1. 소장 부분을 송달받은 경우 3일 이내에 소장 사본, 변론기일소환장 사본, 소송수행자 지정서 사본을 첨부하여 보고
  2. 준비서면, 답변서, 증거서류, 석명준비명령 등을 제출하였거나 송달받았을 때에는 3일 이내 해당 서면 사본을 첨부하여 보고
  3. 변론기일에 출석한 경우 법정에서 소송수행자가 진술하거나 상대방이 진술한 내용, 판사의 지시내용 등에 대해 그 요지를 정리하여 3일 이내에 보고
  4. 조정권고안을 송달받은 경우 3일 이내에 조정권고안, 수용 여부에 대한 의견이 표시된 의견서를 첨부하여 지휘 요청

5. 화해권고조서 또는 결정문을 송달받은 경우 7일 이내에 화해권고 조서 또는 결정문, 수용 여부에 대한 의견이 표시된 의견서, 송달근거 서류를 첨부하여 지휘 요청
6. 판결문을 송달받은 경우 3일 이내에 판결문을 첨부하여 선고보고
7. 행정청이 승소하여 판결이 확정된 경우 5일 이내에 판결문, 확정증명원 등을 첨부하여 종결보고
8. 행정청이 항소·상고를 제기한 경우 및 상대방의 항소장 부본을 송달받은 경우 3일 이내에 항소·상고장을 첨부하여 보고하고, 항소·상고이유서를 별도로 제출하거나 송달받은 경우에는 3일 이내 항소·상고이유서를 첨부하여 접수보고
9. 대법원으로부터 소송기록 접수 통지를 송달 받은 경우, 상고이유서를 제출한 경우 및 상대방의 상고이유서에 대하여 답변서를 제출한 경우 3일 이내에 기록접수통지서 또는 상고이유서를 첨부하여 보고
10. 집행정지신청서를 접수한 경우 즉시 집행정지신청서를 첨부하여 보고하고, 답변서를 제출한 경우 3일 이내에 답변서를 첨부하여 보고
11. 집행정지 인용 결정문을 송달받은 경우 3일 이내에 결정문, 즉시항고 여부에 대한 의견을 포함한 의견서, 송달근거 서류 등을 첨부하여 지휘 요청

② <삭제>

- ③ 소송수행자는 행정청이 패소한 경우 판결문 송달일로부터 7일 이내에 판결문, 항소·상고제기 여부에 대한 의견이 표시된 의견서, 패소원인분석표, 송달근거자료 등을 규칙 별지 제34호의3 서식에 첨부하여 법무부장관에게 지휘를 받아야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 본문에 규정된 기한 내에 의견서 등을 제출할 수 없을 것으로 예상되는 경우에는 사건기록을 그 기한 전에 미리 법무부장관에게 전달하여야 한다.
- ④ 공동소송수행 사건으로 지정된 사건에 대해 소송수행자가 법원에 답변서를 제출할 때는 사전에 법무부장관과 협의를 거쳐 답변서를 제출하여야 한다.
- ⑤ 일반 지휘사건에 대해서도 협의할 필요가 있는 사건은 제4항에서와 같이 사전 협의를 거쳐야 하고, 법원에 준비서면, 증거 등을 제출할 때도 동일하다.
- ⑥ 기타 소송에 관하여 중요한 사실이 있는 때 또는 의문이 있을 경우 소송수행자는 지체없이 법무부장관에게 보고하거나 지휘를 받아야 한다.

**제3조의2(행정소송사건에서의 사전지휘)** 행정소송사건에서 법무부장관의 사전지휘를 요하는 소송행위는 다음 각 호와 같다.

1. 소의 제기·취하
2. 상소의 제기·포기·취하
3. 조정권고안 수용·불수용
4. 화해권고결정에 대한 이의신청 제기·포기
5. 이송신청

6. 소송 참가·탈퇴
7. 청구의 변경
8. 중간확인의 소 제기
9. 집행정지 결정(법원의 직권결정은 포함하고 잠정결정은 제외한다)에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기
10. 소송비용액확정결정 신청(소송대리인을 선임한 사실이 없는 경우는 제외한다)
11. 소송비용액확정결정에 대한 즉시항고·재항고의 제기·포기(인용되지 않은 액수가 법원보관금(인지대·송달료 등)의 환급 등의 사유로 소액인 경우는 제외한다)
12. 기타 법무부장관이 필요하다고 인정하는 행위

**제3조의3(소송서류의 규격)** 검찰청 또는 행정청이 소송서류를 작성할 때에는 서류 좌·우 및 아래부분에 원고인 경우에는 적색, 피고인 경우에는 청색줄이 인쇄된 용지를 사용하고, 기관명, 주소, 전화번호, 팩스번호는 용지하단에 인쇄하거나 고무도장에 날인하여 표시하여야 한다.

### 제3장 소송사건확정후의 처리

#### 제4조(집행권원 이관)

- ① 각급 검찰청의 장은 국가가 받은 집행권원을 별지 제2호서식에 의하여 소관행정청의 장에게 이관하여야 한다.
- ② 법무부장관은 별지 제3호서식에 의하여 집행권원 이관내역서를 매 분기종료 익월 말 까지 채권총괄 감독기관인 기획재정부장관(참조 국고국장) 및 해당부처의 장(참조 기획조정실장)에게 집행 독려 자료로 통보하여야 한다.

**제5조(집행절차)** 각급 검찰청의 장은 소관행정청의 장으로부터 국가채권관리법 제15조에 따른 강제집행의 요청이 있는 경우에 법률적 판단을 요할 때에는 소속검사로 하여금 적절한 지휘를 하도록 하고, 법률적 판단을 요하지 아니하는 강제집행절차는 소관행정청의 소송수행자로 하여금 수행토록 한다.

#### 제6조(구상권행사)

- ① 각급 검찰청의 장은 국가소송사건에 관한 재판이 확정된 때에는 당해 사건과 관련있는 민·형사 기록을 검토하여 4주일 이내에 구상의무있는 자(고의나 중과실이 있는 가해 공무원, 영조물의 설치관리의 비용을 부담하는 자, 손해원인에 대하여 책임을 따로 질 자, 공무원과 공동불법행위한 제3자 및 기타 법률의 규정에 의하여 구상의무 있는 자)에 대한 구상권 행사 여부를 결정하여야 한다. 구상의무를 지는자가 공무원 또는 행정청인 때에는 소관행정청의 장의 의견을 들어 결정하여야 한다.

- ② 구상권을 행사하기로 결정한 경우 가해자가 임의변제하지 않을 때에는 즉시 지급명령 신청을 하거나 또는 소를 제기하여야 한다.

**제6조의2(국가를 제3채무자로 하는 사건의 처리)** 각급 검찰청의 장은 국가를 제3채무자로 하는 사건의 가처분·가압류·압류·추심·전부의 명령 또는 결정정본을 송달받은 때에는 지체없이 이를 소관 행정청의 장에게 팩스나 전언통신 등의 방법으로 통보한 후 위 명령 또는 결정정본을 송부한다.

**제6조의3(송무범죄 의심 사건)** 행정소송사건 판결이 확정된 경우 소송수행자는 상대방이 위·변조한 입증자료를 제출하거나 위증을 하였다고 의심할 사정이 있는지를 검토하여 위증 등의 의심이 가는 사안에 대해서는 법무부장관에게 보고하여야 한다.

## 제4장 임의변제

### 제7조(임의변제의 절차)

- ① 임의변제청구서를 접수한 해당검찰청의 송무담당검사 또는 행정청의 주무부서는 규칙 제27조의 구비서류를 첨부하여 별지 제4호서식에 의한 임의변제지급의뢰서를 재무관에게 송부하여야 한다.
- ② 임의변제지급의뢰를 받은 재무관은 접수순위에 따라 신속히 임의변제하여야 한다.

### 제7조의2(가집행선고로 인한 지급)

- ① 가집행선고를 받은 자가 가집행선고금을 지급청구하는 경우에는 특별한 사정이 없는한 가집행을 면하기 위하여 이를 지급하여야 한다.
- ② 제1항의 가집행선고로 인한 지급절차에 관하여는 제7조의 규정을 준용한다.

**제8조(임의변제상황의 보고)** 각급 검찰청의 장은 규칙 제28조의 임의변제상황보고 부표를 별지 제5호서식에 의한 임의변제접수내역서 및 별지 제6호서식에 의한 임의변제지급내역서를 법무부장관에게 첨부하여 보고하여야 한다.

## 제5장 보 고

### 제9조(국가소송사건의 중요사건 정보보고)

- ① 각급 검찰청의 장이 규칙 제33조 제1항에 따라 법무부장관에게 보고해야 할 국가소송 사건은 다음 각 호의 사건이 포함되는 것으로 한다.

1. 언론보도가 예상되거나 보도된 사건

2. 3급 이상 공무원 등 사회저명인사와 관련된 사건
  3. 법무부에서 정보보고할 것을 지시한 사건
  4. 검찰청의 중요사건 분류기준에 의하여 선정한 중요사건
  5. 기타 정보보고가 필요하다고 판단되는 사건
- ② 규칙 제1항 및 제2항에 의하여 접수보고를 할 때에는 소장사본을, 재판결과를 보고할 때에는 판결문사본을, 기타 중요한 진행현황을 보고할 때에는 그 사본을 각 첨부한다.

#### 제10조(행정소송사건의 접수보고) <삭 제>

#### 제11조(국가소송사건 송무통계보고)

- ① 규칙 제34조 제2항의 송무통계는 별지 송무통계표 작성요령에 의하여 작성한다.
- ② 제1항의 송무통계는 매월 누계하여 작성하여야 한다.
- ③ 규칙 제34조의 송무통계를 보고할 때에는 집행권원이첩현황 부표로 별지 제3호서식에 의하여 집행권원이첩내역서를 첨부 보고하여야 한다.

**제12조(소송총괄보고)** 소송총괄관은 규칙 제33조 제5항에 의한 소송총괄을 하기 위하여 당해 기관의 특수성을 고려하여 소송총괄에 필요한 보고(통보)의 종류, 수량, 절차 등을 정하여야 한다.

### 제6장 국유재산환수에 관한 특칙

**제13조(국유재산환수방법)** 망실·은닉 기타 부정한 방법으로 처분된 국유재산을 환수할 경우에 자진하여 환수에 응할 의견을 표시한 때에는 화해방법에 의하여 해결하도록 노력하며, 화해가 불가능한 때에는 소를 제기하여 환수한다.

**제14조(화해절차)** 재판외에서 화해를 할 경우에는 국세청장 또는 해당관리청의 장이 화해조건을 정하여 이를 행하고 제소전화해, 재판상화해를 요하는 사건에 대하여는 법무부장관의 지휘(각급 검찰청의 장에게 위임)에 따라 화해를 결정한다.

**제15조(화해조건)** 화해조건으로는 국가를 상대로 하는 손해배상등 일체의 민사상 청구를 포기하도록 하여야 한다.

#### 제16조(환수대상)

- ① 국가가 환수하고자 하는 대상은 당해 국유재산 자체(이하 "환수 해당 국유재산"이라 한다)를 환수함을 목적으로 한다.

- ② 환수 해당 국유재산의 환수가 불가능한 때에는 다른 부동산·동산·유가증권 등(이하 "대물"이라 한다)으로 환수할 수 있다.

### 제17조(환수 대상물의 평가)

- ① 환수대상 국유재산 및 부동산의 대물의 평가는 전문적 평가기관 또는 금융기관의 감정가액에 의한다.
- ② 유가증권은 액면대로 평가하며 은행도 어음 및 수표는 할인액으로 한다.
- ③ 환수해당 국유재산이 국가 또는 공공단체 등에 이미 매각되어 대물로 환수할 때에는 기 매각대금으로 환수할 수 있으며 매각에 따라 납부한 부동산 등록세액 등 제세액은 공제할 수 있다.

### 제7장 형협손해배상소송에 관한 특례

**제18조(소송의 수행)** 대한민국과아메리카합중국간의상호방위조약제4조에의한시설과구역및대한민국에서의합중국군대의지위에관한협정의시행에관한민사특별법 제2조에 의한 국가소송의 소송수행자는 소장 부분이 송달된 후 1주일 이내에 절차 제2-2호 및 제3-2호서식 각 3부를 작성하여 법무부장관을 경유하여 주한미군배상사무소장에게 2부를 송부하여 그 의견을 들어야 한다.

### 제8장 보칙

**제19조(유효기간)** 이 지침은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 지침을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토해야 하는 2028년 3월 1일까지 효력을 가진다.

**부칙** <제1360호, 2025.02.06.>

이 지침은 2025년 3월 2일부터 시행한다.

**가. 법원 배포 자료<sup>21)</sup>**

조세소송실무 (서울행정법원)

적절한 증거채부 실무운영방안 (법원행정처)

**나. 지방세 관련 실무서**

김의효, 지방세실무, 한국지방세연구회, 2025

김태호, 지방세 이론과 실무, 더존테크월, 2025

전동훈 외, 2025 핵심실무 지방세, 조세통람, 2025

김해철 외, 지방세조문별해설, 더존테크월, 2024

정지선 외, 지방세 쟁점별 판례해설, 삼일인포마인, 2024

서정훈 외, 지방세 비과세감면 100선, 조세통람, 2020

**다. 법률가용 세법 해설 서적**

임승순, 조세법, 박영사, 2025

이창희, 세법강의, 박영사, 2025

강석규, 조세법쟁론, 삼일인포마인, 2024

소순무·윤지현, 조세소송, 조세통람, 2022

박병엽, 조세소송 노트, 지혜와지식, 2020

**라. 웹디베이스**

지방세협회 : 아래아한글 파일 처리된 판결문 다수 보유

로앤비 : 법령, 판례, 평석, 주석 등 제공

삼일아이닷컴 : 세법관련 질의회신, 판례, 실무편람 등 제공

디비피아 : 세법관련 학술지 다운로드 가능

법원도서관 : 대법원판례해설 등 다운로드 가능

21) 구글 등 포털사이트에서 검색 가능



# 지방세 소송 매뉴얼

발행일 : 2025년 4월

발 간 : 경기도

## 기획 총괄

|         |     |
|---------|-----|
| 세정과장    | 류영용 |
| 지방세법무팀장 | 오남경 |

## 집필·편집

☞ 경기도  
세정과 김혜민, 홍장미, 고현준

※ 이 책에 수록된 내용을 전재하거나 활용하고자 할 때에는  
경기도청 세정과(031-8008-4151)와 협의하여 주시기 바랍니다.